INE/CG513/2025

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-9/2025 Y ACUMULADO

A N T E C E D E N T E S

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado y la Resolución, respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés, identificados con las claves **INE/CG79/2025** e **INE/CG80/2025**, respectivamente.

II. Primer medio de impugnación. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con las claves **INE/CG79/2025** e **INE/CG80/2025**, mismo que fue radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (en adelante Sala Superior) bajo el número de expediente **SUP-RAP-41/2025.**

III. Reencauzamiento. El seis de marzo de dos mil veinticinco, la Sala Superior acordó reencauzar el asunto a la Sala Regional Ciudad de México (en adelante Sala Ciudad de México), al considerar que era la competente para conocer de la controversia planteada, por lo que, una vez remitidas las constancias respectivas, se integró el expediente **SCM-RAP-9/2025**.

IV. Segundo medio de impugnación. El tres de marzo de dos mil veinticinco, el Partido Acción Nacional promovió un segundo medio de impugnación, el cual fue remitido a la Sala Ciudad de México, integrándose el expediente **SCM-RAP-8/2025**.

V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Ciudad de México, en sesión pública celebrada el dos de mayo de dos mil veinticinco, resolvió los recursos referidos, determinando en su punto resolutivo **SEGUNDO** lo que se transcribe a continuación:

> "(…)
> ***PRIMERO. Acumular*** *el recurso de apelación SCM-RAP-8/2025 al diverso SCM-RAP-9/2025.*
>
> "***SEGUNDO. Revocar parcialmente -****en lo que fue materia de controversia- la resolución impugnada, para los efectos que se precisan en esta sentencia.*
>
> (…)"

VI. Cumplimiento. Derivado de lo anterior, la sentencia emitida en el recurso de apelación **SCM-RAP-9/2025 y acumulado** tuvo por efecto **revocar parcialmente** el Dictamen Consolidado **INE/CG79/2025** y la Resolución **INE/CG80/2025,** para los efectos ordenados por la Sala Ciudad de México, por lo que se modifican ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés.

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el dos de mayo de dos mil veinticinco, la Sala Ciudad de México resolvió **revocar parcialmente** el Dictamen Consolidado **INE/CG79/2025** y la Resolución **INE/CG80/2025**, emitidos por el Consejo General de este Instituto, únicamente respecto de las conclusiones **1.08-C1-PAN-CM**, **1.08-C4-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM**, a efecto de que la autoridad emita una nueva determinación; en la caso de la conclusión C1-PAN-CM, analizando la suficiencia de las muestra aportadas por el partido; respecto de la conclusión 1.08-C4-PAN-CM, analizando de forma exhaustiva los elementos aportados y las manifestaciones vertidas por el partido; y respecto de la conclusión 1.08-C5-PAN-CM, para que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice si las muestras presentadas por el partido son suficientes para tener por atendidas o no las observaciones.

3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y debido al **estudio de fondo** de la sentencia recaída en el expediente **SCM-RAP-9/2025 y acumulado**, la Sala Ciudad de México, determinó lo que se transcribe a continuación:

"(…)

SÉPTIMA. Estudio de fondo

7.1. Conclusiones impugnadas

El PAN impugna las siguientes conclusiones:

Conclusión	***Monto***	***Sanción***
1.08-C1-PAN-CM: *El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de asesoría contable y financiera, organización, así como para la ejecución logística de eventos.*	***$2'527,602.40*** *(dos millones quinientos veintisiete mil seiscientos dos pesos con cuarenta centavos).*	*Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2'527,602.40 (dos millones quinientos veintisiete mil seiscientos dos pesos con cuarenta centavos)*
(…)	(…)	(…)
1.08-C4-PAN-CM: *El sujeto obligado reportó egresos por concepto de organización y ejecución*	*$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos con cuarenta centavos).*	*Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por*

Conclusión	***Monto***	***Sanción***
de un evento, y servicio de alimentos que carecen de objeto partidista.		*concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos con cuarenta centavos).*
1.08-C5-PAN-CM: *El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria.*	***$7'015,680.00*** *(siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos).*	*Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7'015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos).*

(…)

7.3. Estudio de los agravios

7.3.1. Conclusiones 1.08-C1-PAN-CM y 1.08-C3-PAN-CM

(…)

7.3.1.1. Respuesta a los agravios relacionados con la conclusión 1.08-C1-PAN-CM

A) Asesoría contable y financiera en materia de fiscalización

(…)

B) Círculos de debate

Por lo que ve a esta operación, el Consejo General sancionó al PAN por no comprobar la realización de 2 (dos) servicios contemplados en el mismo contrato, consistentes en:
• Organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO", y

• Grabación, edición y postproducción de video para 7 (siete) programas de 80 (ochenta) a 120 (ciento veinte) minutos cada uno del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL DEL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

B.1. Organización y ejecución logística

Respecto a la falta de comprobación de la organización y ejecución logística del círculo de debate, la parte recurrente considera que el Consejo General se basó en cuestiones meramente formales para dudar de la prestación del servicio, restando importancia a la documentación que presentó en atención a los Oficios EyO con la que, a su consideración, se acredita su realización.

Sostiene que se elevó el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones al pedir documentación adicional como listas de asistencia o el material didáctico utilizado, siendo que no existe una metodología específica para la celebración de eventos y la documentación requerida -más bien- es la que se exige para actividades específicas como aquellas relacionadas con el liderazgo político de las mujeres u otras similares.

Refiere que, aunque la UTF tiene facultades para solicitar información adicional, no debe incurrir en excesos partiendo de cuestiones sin sustento normativo para concluir irregularidades sustanciales similares a que no se hubiera demostrado la prestación del servicio.

Al respecto, dice que dicha unidad tuvo a la vista distintas fotografías, la póliza PN-DR-91/24-07-23 y el contrato de prestación de servicios de los cuales -en su consideración- se desprende la efectiva realización del evento.

Afirma que de las muestras fotográficas que entregó se observan distintas personas sentadas en torno a una mesa colocada en un templete con elementos audiovisuales que permiten distinguir la frase "IMAGINEMOS" "CIRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO". Dichas fotografías son las siguientes:

[Se insertan imágenes]

En relación con tales elementos, controvierte que en el Dictamen Consolidado no existe motivación de por qué la evidencia entregada pone en duda o es insuficiente para acreditar la realización del evento ni indica por qué para demostrar dicha realización era necesario que se acompañaran las listas de asistencia, convocatoria y material didáctico utilizado, pues -a su juicio- las

fotografías que entregó generan una mayor certeza sobre ello, siendo que era obligación de la UTF analizarlas de manera exhaustiva.

Sostiene que las listas de asistencia, convocatoria y material didáctico utilizado son solamente formalidades, de ahí que resulta irracional y desproporcional que se le quiera otorgar una calidad sustantiva, no obstante que el partido recurrente aportó la póliza, contrato, factura, programa del foro, datos sobre las personas que participaron, programa del evento y muestras fotográficas.

*El PAN **tiene razón** sobre estos planteamientos.*

Conforme al capítulo VIII.1. "Descripción de la póliza" inciso O) del manual del SIF, el concepto de "gasto programado" identifica proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Mientras que conforme al inciso q) del capítulo referido señala que el rubro de "eventos" refiere a todas reuniones, asambleas, marchas, y en general aquellos actos cuya finalidad sea generar un beneficio político-electoral a alguno de los sujetos obligados.

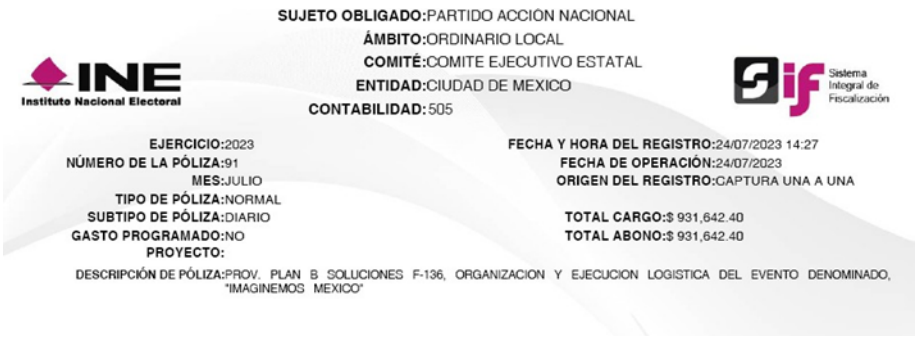
La diferencia en el concepto de estas operaciones impacta directamente en las reglas relativas a la forma en que dichas operaciones deben comprobarse para efectos de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, pues las operaciones que se comprenden en el concepto de "gasto programado" requieren -para su comprobación- la presentación de muestras específicas que no son requeridas normativamente para aquellas operaciones que refieran a "eventos".

En efecto, conforme al artículo 173.1.a) del Reglamento de Fiscalización, para el caso de las actividades de educación y capacitación política, para la capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres, se prevé la obligación expresa de presentar muestras relativas a las listas de asistencia, convocatoria y material didáctico utilizado, como se refiere en la demanda.

*Por su parte, el artículo 374 del reglamento señalado, establece que los gastos relativos a servicios generales deben ser reportados con las facturas respectivas, los contratos que - esencialmente- establezcan claramente las condiciones de prestación del servicio, **así como las muestras correspondientes a los bienes y servicios adquiridos.***

En el caso, de los Oficios EyO se advierte que la operación correspondiente fue registrada particularmente en la cuenta de "Servicios generales" en la subcuenta de "eventos"; incluso de la factura registrada en el SIF se indica que dicha operación no corresponde al rubro de "gasto programado", por lo que, atendiendo a estas particularidades, las reglas aplicables para su comprobación son las contenidas en el artículo 374 del Reglamento de Fiscalización.

Se muestra el encabezado de dicha factura:



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
ÁMBITO: ORDINARIO LOCAL
COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
CONTABILIDAD: 505

INE Instituto Nacional Electoral

SIF Sistema Integral de Fiscalización

EJERCICIO: 2023
NÚMERO DE LA PÓLIZA: 91
MES: JULIO
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
GASTO PROGRAMADO: NO
PROYECTO:

FECHA Y HORA DEL REGISTRO: 24/07/2023 14:27
FECHA DE OPERACIÓN: 24/07/2023
ORIGEN DEL REGISTRO: CAPTURA UNA A UNA

TOTAL CARGO: $ 931,642.40
TOTAL ABONO: $ 931,642.40

DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA: PROV. PLAN B SOLUCIONES F-136, ORGANIZACION Y EJECUCION LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO, "IMAGINEMOS MEXICO"

Del Dictamen se desprende que la observación correspondiente se consideró no atendida porque si bien el PAN entregó el comprobante fiscal, evidencia de pago y fotográfica, omitió presentar las muestras consistentes en las listas de asistencia, convocatoria y material didáctico utilizado en los círculos de debate.

Es decir, la única razón por la que se consideró como no atendida la observación correspondiente es porque el partido recurrente no acompañó la convocatoria, listas de asistencias ni el material didáctico.

En relación con esto, ni de las respuestas del Partido ni de la póliza del SIF se advierte que dicho evento se hubiera registrado como una actividad específica relacionada con educación, capacitación política, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres.

En este sentido, como se refiere en la demanda, la UTF en ningún momento -ni en los Oficios EyO ni en el Dictamen- justificó por qué, en el caso, a pesar de que la operación se registró en la cuenta de servicios generales, subcuenta de eventos, era indispensable que se presentaran específicamente las listas de asistencia, convocatoria y material didáctico utilizado en los círculos de debate, cuando el artículo 374 del Reglamento de Fiscalización, si bien refiere la obligación de entregar muestras, no establece que dichas muestras deban consistir en alguna documentación en particular.

En efecto, la UTF ***nunca indicó que la necesidad de entregar esa documentación en concreto se debiera -****por ejemplo****- a que el evento correspondiente estuviera indebidamente registrado** *en la cuenta de servicios generales al tratarse de una actividad de educación y capacitación política, para la capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres, o, por ejemplo, que de la revisión del programa que aportó el PAN se siguiera que tuviera esa temática.*

Esto se concluye de la revisión a los distintos Oficios de EyO de los que no es posible advertir alguna observación en que la UTF señalara que la necesidad de que el Partido aportara esas muestras en particular se debiera a que -en ese supuesto- con independencia de que la operación estuviera registrada como un gasto no programado de "Servicios generales", se hubiera advertido que -en realidad- se trataba de un evento a los que hace referencia el artículo 173.1.a) del Reglamento de Fiscalización, al que debería ir destinado su financiamiento público para actividades específicas.

Tampoco explica alguna otra causa particular de por qué era necesario limitar las reglas de comprobación de las operaciones registradas como servicios generales, conforme al referido artículo 374 del Reglamento de Fiscalización, exigiendo de manera indispensable la documentación a que refiere expresamente el artículo 173.1.a) de tal reglamento.

Asimismo, el partido recurrente ***también tiene razón*** *cuando alega que el Dictamen no funda ni motiva por qué las fotografías que presentó resultaban insuficientes para tener por acreditada la realización de los círculos de debate observados por lo autoridad fiscalizadora.*

En el Dictamen únicamente se refiere lo siguiente:

> *[…] aun cuando el sujeto obligado manifestó que el evento fue un espacio de diálogo el cual contribuyó a la construcción de su plataforma electoral, de la verificación a la póliza en comento, se observó que presentó el comprobante fiscal en formato PDF y XML, evidencia de pago y evidencia fotográfica del evento realizado, sin embargo, omitió presentar las muestras documentales de dicho evento tales como convocatoria, listas de asistencia y material didáctico utilizado*

De lo anterior se observa que la UTF en ningún momento valoró por sí misma la documentación presentada por el PAN, incluidas las fotografías; sino que, contrario a ello, desestimó esos elementos sin otorgar ninguna razón o fundamento en particular sobre por qué los consideró insuficientes, limitándose a referir que no se presentaron muestras documentales como la convocatoria, listas de asistencia y material didáctico utilizado en el evento en cuestión.

En estas condiciones, resulta contrario a derecho que la UTF dejara de pronunciarse sobre la suficiencia o no de los elementos aportados por el PAN para acreditar la realización de los círculos de debate respectivos a partir de que no se presentaron determinadas muestras documentales en concreto.

Lo anterior es así pues -como se indicó- el artículo 374 del Reglamento de Fiscalización no impone que la comprobación de las operaciones de servicios generales -registro que no fue observado como incorrecto- deba hacerse a través de elementos específicos.

Pues incluso -como lo afirma la parte recurrente- de las fotografías que acompañó y que identifica en su demanda como no valoradas, se puede advertir, por lo menos de forma indiciara, la realización de un evento correspondiente a un círculo de debate denominado "IMAGINEMOS. Futuro CDMX. CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"[15].

De ahí que, atendiendo al principio de exhaustividad, así como a la obligación de fundar y motivar sus determinaciones, la UTF debió -por lo menos- explicar por qué, a pesar de la existencia del indicio mencionado, las pruebas técnicas aportadas por la parte recurrente no eran idóneas para concluir que el evento que se observaba en las muestras fotográficas efectivamente correspondía al servicio contratado.

Así, el hecho de que el PAN no hubiera aportado las mencionadas listas de asistencia, convocatoria o material didáctico no relevaba a la UTF de fundar y motivar su determinación de por qué -entre otras cosas que se aportaron- la evidencia fotográfica no era suficiente para comprobar la realización de la operación reportada en el SIF y, consecuentemente, determinar si la observación fue o no atendida.

Ya que -como fue fundado y motivado- atendiendo a la naturaleza de la operación reportada -lo que tampoco fue observado- no era indispensable que se exhibieran los documentos que se precisan en el Dictamen Consolidado.

De esta forma, lo procedente es ***revocar parcialmente*** *la conclusión* ***1.08-C1-PAN-CM*** *en lo correspondiente a la falta de comprobación del servicio consistente en organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO".*

*Lo anterior, para **efecto** de que la UTF emita una nueva determinación en la que analice la suficiencia o no de las muestras aportadas por el PAN por sí mismas, prescindiendo de considerar que era indispensable la presentación de la convocatoria, las listas de asistencia y el material didáctico utilizado, conforme se ha razonado en esta sentencia.*

Lo anterior -se insiste-, pues en este caso, no existe constancia de que la UTF hubiera observado al recurrente que el evento sancionado en esta conclusión no debió haber sido catalogado como un servicio general, sino como una actividad de educación y capacitación política, para la capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres que debiera comprobarse conforme al artículo 173.1.a) del Reglamento de Fiscalización.

B.2. Grabación, edición y post producción de video

(…)

C) Determinación sobre la conclusión 1.08-C1-PAN-CM
A partir de lo fundado y motivado en el punto 5.3.1. de esta sentencia, lo procedente es:

- ***Revocar parcialmente** la conclusión **1.08-C1-PAN-CM únicamente** por lo que hace a la falta de comprobación de la operación consistente en organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO", para los efectos que se precisan en el apartado correspondiente;*
- ***Quedan firmes** el resto de las observaciones no atendidas y sancionadas en esta conclusión (1.08-C1-PAN-CM).*

(…)

7.3.2. Conclusión 1.08-C4-PAN-CM

(…)

7.3.2.1. Respuesta a los agravios contra la conclusión 1.08-C4-PAN-CM

(…) *son **sustancialmente fundados** los agravios en que -fundamentalmente- el PAN alega que la UTF no analizó de manera correcta ni exhaustiva las manifestaciones que hizo en atención a los Oficios EyO, conforme a lo razonando por la Sala Superior al resolver el recurso SUP-RAP-222/2022.*

En el caso, el Partido fue consistente en señalar que las reuniones con el sector empresarial observadas por la UTF tuvieron como propósito impulsar iniciativas en áreas clave como el desarrollo científico, la innovación tecnológica, la agricultura y la vida urbana, con un enfoque especial en los sectores prioritarios para la comunidad, refiriendo su compromiso de trabajar en soluciones efectivas que beneficien tanto a la ciudadanía como al crecimiento económico del país.

También, indicó que uno de los propósitos de los partidos políticos es representar a los sectores de la sociedad en todos los ámbitos de la vida política, siendo el ámbito legislativo, uno de ellos, refiriendo que las mesas de trabajo observadas por la UTF derivaron en la presentación de 5 (cinco) iniciativas de ley y 1 (un) punto de acuerdo, incorporando una tabla en que se especificaban dichos productos legislativos.

Por su parte, en el Dictamen Consolidado, la propia UTF dijo que conforme a la normatividad vigente los partidos políticos tienen el fin de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de personas ciudadanas, hacer posible el acceso de estas al ejercicio del poder público.

Luego, indicó que, según las manifestaciones del PAN, los gastos observados en esta conclusión se realizaron con el objetivo de impulsar iniciativas en el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, la agricultura, el fortalecimiento del tejido empresarial y la mejora en la calidad de vida en las zonas urbanas y rurales; sin embargo, concluyó que ello no tenía relación alguna con los fines de un partido político.

Esto, sin que sea posible advertir que la autoridad fiscalizadora hubiera expuesto algún argumento concreto para llegar a tal conclusión.

Lo anterior transgredió el deber de exhaustividad que impone a las autoridades la obligación de atender -entre otras cosas- todas las cuestiones que les hubieran sido planteadas para efecto de la emisión de sus determinaciones[17].

A su vez, el artículo 16 de la Constitución exige a todas las autoridades del Estado el deber de fundar y motivar debidamente sus actos, para lo cual deben exponer las leyes y normas aplicables, así como los motivos y razones por las cuales considera que el caso en concreto se encuentra dentro de los supuestos de esas normas.

No obstante lo anterior, en el caso, si bien en el Dictamen Consolidado la UTF señaló los fines[18] que tienen encomendados los partidos políticos conforme a la normativa aplicable, no motivó su conclusión, pues se limitó a referir la falta de un objeto partidista, sin que se observe que haya atendido de manera frontal

las manifestaciones del Partido con relación a que dichas operaciones tuvieron como fin representar a un determinado sector de la sociedad en un ámbito de la vida política como lo es el legislativo.

Ahora bien, es importante destacar que al resolver el recurso SUP-RAP-222/2022, la Sala Superior señaló que la falta de objeto partidista se actualiza cuando de la documentación contable soporte no es posible advertir el beneficio o vínculo con el partido político, conforme al artículo 25.1.n) de la Ley de Partidos. Ello, pues tal disposición obliga a los partidos a "aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados".

Asimismo, en tal precedente estableció que si bien no hay una definición legal ni reglamentaria del concepto de "gasto sin objeto partidista", las diversas salas de este tribunal, a partir de las diligencias, actuaciones y determinaciones del INE, han delineado los aspectos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista o no[19].

Para ello, de manera enunciativa y no limitativa, debe considerarse:
a) El tipo de financiamiento del que derivó el gasto;
b) El vínculo con las actividades del partido político y su respectiva comprobación;
c) El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación, y
d) El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

Aspectos que, conforme a lo expuesto, la UTF dejó de considerar al momento de concluir que las operaciones reportadas por el PAN carecen de objeto partidista.

En efecto, en el Dictamen Consolidado no existe una explicación clara respecto a por qué se concluye que, atendiendo al tipo de financiamiento del que derivó el gasto, las operaciones no se relacionan con alguna actividad del Partido, o por qué se considera que no le causaban un beneficio o incumplían -de ser el caso- los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

Lo anterior también genera una falta de certeza respecto de cuál o cuáles de esos elementos fueron los que la autoridad fiscalizadora consideró como no satisfechos, lo que -a su vez- impide al Partido realizar una adecuada defensa, al desconocer las razones específicas que sustentan la determinación de la UTF.

De esta manera, como lo señala la parte recurrente, la autoridad fiscalizadora realizó valoración superficial de sus respuestas a los Oficios de EyO en relación con los dichos del Partido sobre la naturaleza específica de las actividades realizadas y el vínculo que -a su juicio- guardan con los fines partidistas, con lo que se vulneran el principio de exhaustividad, así como el deber de fundar y motivar sus determinaciones.

En consecuencia, al haber resultado fundado este agravio, lo procedente es ***revocar*** *la conclusión* ***1.08-C4-PAN-CM*** *a fin de que la autoridad fiscalizadora emita una nueva determinación en la que -atendiendo los parámetros señalados por la Sala Superior en el recurso SUP-RAP-222/2022- analice de forma exhaustiva los elementos aportados y las manifestaciones realizadas por el PAN en atención a los Oficios de EyO y determine si las operaciones observadas tienen un fin partidista o no.*

7.3.3. Conclusión 1.08-C5-PAN-CM

(…)

7.3.3.1. Respuesta a los agravios contra la conclusión 1.08-C5-PAN-CM

Es ***fundado*** *el agravio en que la parte recurrente señala que el análisis relativo a la conclusión 1.08-C5-PAN-CM es incongruente y carece de motivación sobre la valoración de los elementos aportados en respuesta a los Oficios EyO.*

En primer lugar, el análisis del INE contiene consideraciones contradictorias, pues -en un primer momento- se indica que los elementos exhibidos por el PAN comprueban la operación, pero no acreditan una vinculación con su operación ordinaria (objeto partidista), en los siguientes términos:

> *el sujeto obligado manifestó haber proporcionado las evidencias consistentes en diversas fotografías mismas que corroboran la entrega de la propaganda a las personas señaladas en los kárdex, notas de entrada y salida de almacén,* ***se constató que aunque estas evidencias respaldan el origen y destino de los recursos utilizados, la aplicación y beneficio de estos no se encuentran debidamente vinculados con la operación ordinaria***
> *[El resaltado en negritas es propio]*

Sin embargo, en otro orden de ideas refirió que de la misma documentación se advierte que la entrega de los bienes se realizó en los 16 (dieciséis) comités delegaciones del PAN en un mismo día por la misma persona y, entre otras cosas, que de las 3 (tres) a 5 (cinco) fotografías en blanco y negro que presentó en sus respuestas no era posible distinguir que la propaganda distribuida correspondiera a la señalada en dicha observación, ***concluyendo que la***

***operación carecía de materialidad y sustancia**, por lo que determinó que el partido recurrente no demostró la correcta comprobación de los gastos.*

Esto es, la autoridad fiscalizadora transgrede el principio de congruencia interna[23], ya que, por un lado, considera que la documentación entregada por el PAN comprueba la existencia de la operación (origen y destino), pero no demuestra algún objeto partidista, mientras que, por otro lado, refirió que esos mismos elementos no son suficientes para comprobar ese gasto, es decir que ese gasto efectivamente se hubiera realizado (materialidad y sustancia de la operación).

En este sentido, el análisis realizado en el Dictamen Consolidado que derivó en las conclusiones a las que contradictoriamente llegó la UTF son excluyentes entre sí, pues -como lo señala la parte recurrente- se trata de conductas diferentes, ya que mientras que una operación no comprobada implica que no se acreditó su existencia material, un gasto sin objetivo partidista requiere de la existencia real de una operación, pero cuya finalidad no atiende a los gastos que un partido político puede realizar con su financiamiento ordinario.

De ahí que también exista una incorrecta valoración probatoria, pues la UTF otorgó un alcance probatorio completamente incongruente a las pruebas aportadas por el PAN.

Aunado a lo anterior, la determinación a la que se llega en el Dictamen respecto a que el partido recurrente no comprobó las operaciones materia de la presente conclusión carece de motivación para justificar esa afirmación.

Al respecto, en el Dictamen solo se refiere que de los kárdex aportados por el Partido si bien se observan las personas que recibieron la propaganda no es posible advertir que tengan un vínculo con el PAN, pero sin explicar de alguna manera cómo es que esta cuestión genera que dicha propaganda carezca de objeto partidista.

También, la UTF se limitó a señalar que si bien el Partido en respuesta al segundo Oficio EyO presentó diversos documentos referentes a la forma de entrega de los bienes objeto de la presente observación, de estos se desprendía que dicha entrega fue realizada en un mismo día por la misma persona a los 16 (dieciséis) comités delegaciones del PAN en la Ciudad de México.

Así indicó que, aunque presentó los kárdex en los que se recibió la propaganda en los comités delegacionales, no acompañó evidencias para corroborar el vínculo de estas con el Partido, además de que solo proporcionó de 3 (tres) a 5 (cinco) fotografías en blanco y negro en las que no se distinguía que la propaganda distribuida correspondía a la señalada en tal observación.

Sin embargo, como lo señala el PAN, la autoridad fiscalizadora no argumenta de manera objetiva ni desarrolla las consideraciones en las que se basa para concluir que no se comprobó la operación correspondiente a la propaganda respectiva.

En efecto, la UTF en un primer momento indica que de los kárdex aportados por el Partido se aprecia que la misma persona entregó la propaganda a los comités delegaciones el mismo día, pero no realiza alguna conclusión al respecto.

Al respecto, la autoridad fiscalizadora se limita a dar cuenta de lo que advierte de los kárdex, mediante un enunciado meramente descriptivo, pero no realiza ninguna conclusión en particular.

Es decir, la autoridad no realiza ninguna afirmación concluyente al respecto, como podría ser -por ejemplo- si dicha situación constituye una infracción específica a la normativa en materia de fiscalización o si el hecho de que se observe que la propaganda se entregó el mismo día por la misma persona impide tener por acreditada esa entrega, mucho menos explica si esa situación impide tener por comprobada la operación, pues -se insiste- se limita a dar cuenta de lo que advierte de esos kárdex.

En relación con las fotografías aportadas por el partido recurrente, la UTF solo expresa que se entregaron de 3 (tres) a 5 (cinco) fotografías en blanco y negro de las que no se distingue que la propaganda distribuida corresponde a la adquirida por el PAN.

Particularmente, la autoridad fiscalizadora no desarrolla ningún argumento o razonamiento probatorio en específico para determinar la insuficiencia de las fotografías entregadas por el PAN pues no señala cuáles son los elementos o características que se observan en las muestras fotográficas que le permitieron llegar a la convicción de que con ellas no se acreditaba la correspondencia con la propaganda contratada.

De esta manera, el hecho de que en el Dictamen Consolidado únicamente se realicen referencias genéricas con relación a que las fotografías entregadas por el Partido no corresponden a los elementos contratados, pero sin decir por qué se llega a esa conclusión, vulnera la obligación de la UTF de fundar y motivar sus determinaciones.

En efecto, toda vez que no explica de manera fundada y motivada por qué la autoridad considera que las fotografías exhibidas no acreditan la correspondencia con la propaganda adquirida, constituye una conclusión

dogmática que deja en estado de indefensión al partido recurrente por cuanto a que no se advierte que existan parámetros establecidos de manera objetiva y razonable, a partir de los cuales se pueda desprender con claridad qué elementos debían cubrir esas muestras impartidas para tener por atendida la observación.

Lo anterior, porque esa situación impide que el partido recurrente pueda controvertir de manera eficaz la determinación de que no comprobó el gasto correspondiente a la presente observación, al desconocer de forma concreta cuáles son las razones en las que se sustenta dicha conclusión, por lo que únicamente podría controvertir suposiciones de lo que la autoridad fiscalizadora pudo haber considerado, conjeturas como la que se indica en la demanda respecto a que se desestimaron esas fotografías porque estaban en blanco y negro y no tenían una alta definición.

Por ello, la UTF incumplió su deber de fundar y motivar su determinación en relación con esta conclusión.

Consecuentemente, toda vez que el Dictamen Consolidado es incongruente en relación con la valoración de los elementos aportados por el Partido y carece de argumentos específicos en relación con las razones que le llevaron a determinar que no se comprobó la materialidad de la operación correspondiente, se debe ***revocar*** *la conclusión* ***1.08-C5-PAN-CM*** *para que la UTF emita una nueva determinación de forma congruente, en la que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice si las muestras presentadas por el PAN son suficientes para tener por atendidas o no las observaciones correspondientes.*

En atención de lo fundado y motivado, lo procedente es revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y, consecuentemente, la Resolución 80 para los efectos que se precisan a continuación.

Esto sin que pase desapercibido que la parte recurrente solicita que, en caso de que se revoquen ciertas conclusiones, se ordene una revocación lisa y llanamente de la conclusión correspondiente a fin de no permitir que la autoridad fiscalizadora perfeccione el acto impugnado.

Sin embargo, contrario a ello, la revocación para efectos ordenada por esta sala constituye una forma efectiva de reparar la vulneración procesal consistente en la falta de análisis de las muestras que presentó el partido recurrente, a efecto de que sean estudiadas por la UTF, cuestión que por sí misma no le genera perjuicio.

Lo anterior, pues incluso el Partido podría llegar a alcanzar su pretensión en caso de que la autoridad fiscalizadora, en cumplimiento a lo ordenado por esta sala, considerara que el PAN atendió las observaciones que derivaron en las conclusiones revocadas y, si no fuera así y el Partido considerara que esa nueva resolución transgrede sus derechos, podría impugnar tal determinación.

OCTAVA. Efectos

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional ***revoca parcialmente*** *la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación (relativo a la Ciudad de México), para los siguientes efectos:*

- ***Revocar parcialmente*** *la conclusión* ***1.08-C1-PAN-CM****,* ***únicamente*** *por lo que hace a la falta de comprobación de la operación consistente en organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO", para que la UTF emita una determinación en la que analice la suficiencia o no de las muestras aportadas por el PAN por sí mismas, prescindido de considerar que era indispensable la presentación de la convocatoria, las listas de asistencia y el material didáctico utilizado24, conforme se ha razonado en esta sentencia,* ***quedando firmes*** *las sanciones impuestas por el resto de las operaciones correspondientes a esta conclusión.*
- ***Revocar*** *la conclusión* ***1.08-C4-PAN-CM*** *a fin de que la autoridad fiscalizadora emita una nueva determinación en la que -atendiendo los parámetros señalados por la Sala Superior en el recurso SUP-RAP-222/2022- analice de forma exhaustiva los elementos y manifestaciones realizadas por el PAN en atención a los Oficios de EyO y determine si las operaciones observadas tienen un fin partidista o no.*
- ***Revocar*** *la conclusión* ***1.08-C5-PAN-CM*** *para que la UTF emita una nueva determinación de forma congruente, en la que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice si las muestras presentadas por el PAN son suficientes para tener por atendida o no las observaciones correspondientes.*
- ***Dejar firmes*** *el resto de las conclusiones relativas a la Ciudad de México.*

En consecuencia, la autoridad fiscalizadora deberá emitir una nueva determinación dentro de ***los 20 (veinte) días hábiles*** *siguientes a la notificación de esta sentencia, conforme a lo razonado en la misma y atendiendo a los efectos precisados, debiendo notificar su determinación al PAN en términos de la normativa aplicable.*

(…)
[15] *Lo que no prejuzga sobre la acreditación o no del evento reportado por el PAN.*
(…)

*[17] De rubro: Lo que se sustenta en la razón esencial de la jurisprudencia 12/2001 de la Sala Superior de rubro **EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE**;*
consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.
[18] Promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de personas ciudadanas, hacer posible el acceso de estas al ejercicio del poder público
[19] Lo que también se ha sostenido en otros recursos como el SUP-RAP-433/2015, SUP-RAP-633/2015, SUP-RAP-653/2015 y acumulado, SUP-RAP-135/2016, SUP-RAP-526/2016, ST-RAP-27/2019 y SUP-RAP-360/2023, entre otros.
(…)
*[23] La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, conforme se establece en la jurisprudencia 28/2009 de la Sala Superior de rubro **CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**; consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010 (dos mil diez), páginas 23 y 24.*
(…)"

En consecuencia, se advierte que la Sala Ciudad de México dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado **INE/CG79/2025** y la Resolución **INE/CG80/2025**, por lo que este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional que se encuentran en las conclusiones **1.08-C1-PAN-CM** (únicamente respecto al evento "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DEMÉXICO"), **1.08-C4-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM** del Dictamen Consolidado, y considerando **19.2.7,** incisos **b) y d)** de la Resolución respectiva, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Ciudad de México, materia del presente Acuerdo.

4. Cumplimiento. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones que emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, el recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-9/2025 y acumulado**.

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Ciudad de México.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, de conformidad con lo siguiente:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Se **revoca parcialmente** el Dictamen y la Resolución impugnados respecto de las conclusiones **1.08-C1-PAN-CM**	***"OCTAVA. Efectos*** (…) • ***Revocar parcialmente*** *la conclusión* ***1.08-C1-PAN-CM****,* ***únicamente*** *por*	En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Ciudad de México, se realizaron modificaciones al Dictamen Consolidado, en los términos siguientes: **Conclusión 1.08-C1-PAN-CM**	En el Dictamen y en la Resolución.

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
(únicamente respecto a la falta de comprobación de la operación consistente en organización y ejecución logística del evento "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DEMÉXICO"), **1.08-C4-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM**, en los términos y para los efectos precisados en la ejecutoria.	*lo que hace a la falta de comprobación de la operación consistente en organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO", para que la UTF emita una determinación en la que analice la suficiencia o no de las muestras aportadas por el PAN por sí mismas, prescindido de considerar que era indispensable la presentación de la convocatoria, las listas de asistencia y el material didáctico utilizado24, conforme se ha razonado en esta sentencia,* ***quedando firmes*** *las sanciones impuestas por el resto de las operaciones correspondientes a esta conclusión.* • • ***Revocar*** *la conclusión* ***1.08-C4-PAN-CM*** *a fin de que la autoridad fiscalizadora emita una nueva*	Se realizó un nuevo análisis de la documentación presentada por el partido político, particularmente el comprobante fiscal, diversas evidencias fotográficas del evento, así como el documento titulado "Programa foros". **Conclusión 1.08-C4-PAN-CM** Se realizó un nuevo análisis exhaustivo, congruente y debidamente motivado, respecto de los gastos observados (principalmente relacionadas con servicios de asesoría y consultoría) para determinar si cumplían con el requisito de tener objeto partidista, conforme a los parámetros establecidos por la Sala Superior en el expediente **SUP-RAP-222/2022**. **Conclusión 1.08-C5-PAN-CM** Se realizó un nuevo análisis exhaustivo, congruente y debidamente motivado de los elementos cargados en el Sistema Integral de Fiscalización, relacionados con la supuesta entrega de insumos propagandísticos. Se determina lo conducente en la Resolución sobre la conclusión indicada.	

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
	determinación en la que -atendiendo los parámetros señalados por la Sala Superior en el recurso SUP-RAP-222/2022- analice de forma exhaustiva los elementos y manifestaciones realizadas por el PAN en atención a los Oficios de EyO y determine si las operaciones observadas tienen un fin partidista o no. • • ***Revocar** la conclusión **1.08-C5-PAN-CM** para que la UTF emita una nueva determinación de forma congruente, en la que de manera fundada, motivada y exhaustiva, analice si las muestras presentadas por el PAN son suficientes para tener por atendida o no las observaciones correspondientes.* • (…)"		

A. Modificación al Dictamen Consolidado

"(…)

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023.

1. Partido Acción Nacional/CM

La Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el recurso de apelación identificado como **SCM-RAP-9/2025**, determinó revocar las conclusiones **1.08-C1-PAN-CM**, **1.08-C4-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM**, a efecto de emitir un nuevo dictamen, en el cual se realice un análisis integral de las observaciones relacionadas con la realización de eventos y la adquisición de propagada utilitaria. Al respecto, la autoridad electoral realizó las adecuaciones correspondientes, para quedar como sigue:

<table>
<tr><td>ID</td><td colspan="2">22</td></tr>
<tr><td>Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024
Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024</td><td>Respuesta
Escrito TESOREG/EXT/297/2024
Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>Egresos

Servicios generales

De la verificación a la cuenta "Servicios generales", varias subcuentas, se observó el registro de pólizas por diferentes conceptos, los cuales carecen de su respectivo soporte documental, permita corroborar que los servicios fueron efectivamente prestados; los casos en comento se detallan a continuación:

<table>
<tr><th>Subcuenta</th><th>Referencia contable</th><th colspan="5">Datos del comprobante</th><th>Referencia</th><th>Documentación faltante</th><th>Referencia Dictamen</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Proveedor</th><th>Descripción</th><th>Importe</th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>Asesoría y consultoría</td><td>PNCR-60/12-05-23</td><td>00E58</td><td>12-05-</td><td>Pone Pixe</td><td>Asesoría contable y financiera en materia de fiscalización, mes de marzo 2023</td><td>$547,335.00</td><td>4</td><td rowspan="4">➢ Contrato de prestación de servicios.
➢ Los elementos que permitan corroborar los comentarios de modo, tiempo y lugar de los servicios contratados.
➢ Nombre de los medios impresos.
- Periodo de trabajo
- Instrumento jurídico de subarriendo y tenencia de los trabajos
- Archivo documental de los capotes de trabajo (Digital).</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>PNCR-60/17-06-23</td><td>00F64</td><td>15-06-</td><td></td><td>Asesoría contable y financiera en materia de fiscalización, mes de septiembre</td><td>$42,920.00</td><td>4</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PNCR-60/11-10-23</td><td>00E07</td><td>11-10-</td><td></td><td>Asesoría contable y financiera en materia de fiscalización, mes de noviembre 2023</td><td>$54,320.00</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>PNCR 24/06-11-23</td><td>1390</td><td>06-11</td><td>Sabrina de estrategias posicionamiento internet operativos</td><td>Desarrollo de conceptos creativos que soporten con estrategias de cobertura, creación y diseño, Coordinación de</td><td>$51,293.72</td><td>4</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>Servicios generales

Con fundamento en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE; 25, numeral 1, incisos k) y n) de la LGPP; 46, numeral 1; 126, 127, 261, 262, 304 numeral 1, 378, numeral 1 del RF; en relación con los artículos 5-A, 28, 32 D, 33, fracción I, inciso d), 42, 59, fracción III, 69, 69-B y 83, fracción XVIII del Código Fiscal de la Federación y con base en la observación asentada en el numeral 1 del oficio referenciado se expone lo siguiente:

Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML, así como las evidencias de pago, y la evidencia fotográfica de los eventos realizados; sin embargo, omitió presentar las evidencias que permitan corroborar fehacientemente el origen, destino y aplicación de los recursos.
Este partido político realiza la siguiente aclaración:
El artículo 41, Base I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de</td></tr>
</table>

ID	22		
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**		**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
			representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos del poder público. ***Artículo 41*** *(...)* *II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.* *(...)* *La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.* *Para llevar a cabo tales fines constitucionales, el mismo artículo constitucional establece como una de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, el acceso al financiamiento conforme a las reglas, requisitos y modalidades establecidos en la propia Constitución y leyes aplicables principalmente para:* *a) El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes;* *b) Gastos de campaña, y* *c) Actividades específicas como entidades de interés público.* *El financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en México es mixto, debido a que su otorgamiento es de carácter público y privado.* *La Ley General de Partidos Políticos considera como actividades de gastos ordinarios (LGPP artículo 72, numeral 2) todas aquellas encaminadas a lo siguiente:* • *El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura y el liderazgo políticos de la mujer;* • *El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;*

ID

22

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024
Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024

Respuesta
Escrito TESOREG/EXT/297/2024
Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024

- *Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares.*
- *La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.*

CASO CONCRETO

*Por lo que respecta a la presente observación, este Instituto Político considera pertinente manifestar a esta H. Autoridad que en primer término, la autoridad debe tomar en cuenta que la legislación electoral, y los criterios jurisprudenciales existentes, **NO contemplan un catálogo de actividades que describan cuáles de estas contienen objeto partidario y cuáles no, más aun, NO existe en la legislación vigente de la materia, ni en lo criterios jurisprudenciales, un concepto jurídico vinculante del significado y alcance de "objeto partidista"**; de hecho, en la misma reglamentación se expone que es necesario que se efectúe una interpretación sistemática, funcional y armónica de toda la normatividad que regula la actividad de los partidos políticos para poder llegar a determinada clasificación. Esta situación, representa en sí misma un estado de franca y clara indefensión en perjuicio de los sujetos jurídicos obligados, en este caso mi representada; situación que exige y obliga a las autoridades que busquen aplicarlos un deber de argumentación (fundamentación y motivación) superior, ya que resulta francamente inconstitucional que en los fraseos y argumentos la autoridad omita realizar una exhaustiva relación causal, temporal, circunstancial y modal de sus dichos.*

Ahora bien, en ánimo de colaborar con una fundada, motivada y debida apreciación e interpretación argumental respecto del significado y alcance del concepto jurídico indeterminado señalado (a saber "Objeto Partidista") vale la pena referir el contenido del Artículo 25, Numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que declara que "Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (…)" De lo resumido se aprecia que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban -por cualquier modalidad legal permitida- exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de forma permanente, de campaña o de gasto programado, según sea el caso.

| | | |

| ID | 22 | | |

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	lo cual a su vez puede traducirse en la afectación a los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad en la rendición de cuentas, a que se encuentran sujetos los partidos políticos. *Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41837/2014, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.* *Con escrito de respuesta: número TESOREG/EXT/285/2024 de fecha 04 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:* *En relación con las razones por las cual este partido político decidió realizar los servicios de asesoría y consultoría, eventos, alimentos y otros gastos en su gasto ordinario; se realiza la siguiente aclaración:* *El artículo 41, Base I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos del poder público.* *(...)* *Para llevar a cabo tales fines constitucionales, el mismo artículo constitucional establece como una de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, el acceso al financiamiento conforme a las reglas, requisitos y modalidades establecidos en la propia Constitución y leyes aplicables principalmente para:* *a) El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes;* *b) Gastos de campaña, y* *c) Actividades específicas como entidades de interés público.* *El financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en México es mixto, debido a que su otorgamiento es de carácter público y privado.* *La Ley General de Partidos Políticos considera como actividades de gasto ordinarios (LGPP artículo 72, numeral 2) todas aquellas encaminadas a lo siguiente:* *(...)* ***CASO CONCRETO*** *(...)*	*para el partido en la Ciudad de México, tanto en términos históricos como políticos. Este acto tuvo como propósito principal rendir un merecido reconocimiento a todos aquellos que han ocupado la presidencia del Comité Directivo Regional, destacando su invaluable labor y legado en el fortalecimiento del Partido Acción Nacional en la capital del país. A través de sus años de liderazgo, los expresidentes han desempeñado un papel fundamental en la construcción de una organización sólida, comprometida con los valores y principios que caracterizan al PAN, como la democracia, la libertad y la dignidad humana.* *Más allá del reconocimiento personal, el evento fue una oportunidad para destacar la trascendencia de su trabajo en el contexto del desarrollo político de la Ciudad de México, donde sus esfuerzos han sido clave para enfrentar retos y abrir caminos hacia nuevas oportunidades de participación ciudadana. Asimismo, este homenaje permitió renovar el compromiso del partido con los valores doctrinarios que lo definen, subrayando su relevancia como brújula en el actuar político y como elemento diferenciador en un entorno de constante cambio.* *Además, el acto incluyó un análisis retrospectivo, invitando a reflexionar sobre los logros y desafíos enfrentados durante las diferentes gestiones al frente del Comité Directivo Regional. Este ejercicio permitió identificar las lecciones aprendidas y reafirmar la importancia de la unidad y el trabajo en equipo como pilares para alcanzar las metas políticas y sociales del PAN en la capital. Finalmente, el evento también buscó inspirar a las generaciones presentes y futuras, reforzando el vínculo entre quienes han construido la historia del partido y aquellos que ahora tienen la responsabilidad de llevar adelante su misión, en un esfuerzo por continuar fomentando la participación de la ciudadanía en las actividades partidistas y construir un mejor futuro político para la Ciudad de México.* ***(IMEGEN)*** *En relación con la **referencia (3)**, es esencial enfatizar que en un contrato de prestación de servicios no puede analizarse de manera aislada con una única cláusula, sino que es imprescindible considerar la totalidad de las disposiciones contractuales. Esto se debe a que el contrato, como instrumento jurídico, debe interpretarse de manera integral y armónica, ya*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	Ahora bien, en ánimo de colaborar con una fundada, motivada y debida apreciación e interpretación argumental respecto del significado y alcance del concepto jurídico indeterminado señalado (a saber "Objeto Partidista") vale la pena referir el contenido del Artículo 25, Numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que declara que ***"Son obligaciones de los partidos políticos: (...) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;*** *(...)" De lo resumido se aprecia, que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban -por cualquier modalidad legal permitida- exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de forma permanente, de campaña o de gasto programado, según sea el caso.* *En relación con la observación realizada por esta Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que se refiere al rubro denominado "Servicios Generales", en virtud de la cual solicita a mi representado que proporcione diversa documentación con la finalidad de determinar que los servicios fueron efectivamente prestados por parte de los proveedores que se enlistan en el cuadro puesto a disposición por parte de esta autoridad fiscalizadora, en los párrafos subsecuentes se desarrollarán las consideraciones que se estiman necesarias y suficientes para tener por subsanadas dichas observaciones.* *Lo anterior en aras de probar plenamente la materialidad de las operaciones involucradas sujetas a una observación por parte de este órgano fiscalizador, motivo por el cual, en una decisión de carácter metodológico, se anticipa de manera general, a reserva de hacerlo de manera específica, los documentos que se exhibirán para tener por subsanadas cada una de las operaciones.* *(...)* *Así pues, de la revisión de estas muestras esta autoridad electoral podrá identificar cuáles fueron las temáticas, su desarrollo y las soluciones propuestas por el proveedor, lo cual constituye prueba plena de los papeles de trabajo, así como del soporte documental de los servicios prestados por parte del proveedor al cliente.* *Sin dejar de precisar que el instrumento o medio de supervisión se satisface con el acuse de recibo que en su oportunidad el comité designado por mi representado dio a las muestras presentadas por el proveedor, las cuales se encuentran debidamente satisfechas con la documentación que se exhibe en el apartado b) que no solo prueba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio, sino también que prueba que el comité dio seguimiento a los trabajos del proveedor, de conformidad con la cláusula séptima y demás aplicables del contrato de prestación de servicios.* *(...)"* *Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo que se indica a continuación:*	*que cada cláusula aporta elementos esenciales que, en su conjunto, explican y desarrollan el objeto del mismo. La comprensión adecuada del propósito y alcance del contrato solo puede lograrse mediante un análisis sistemático de todas sus partes, reconociendo que cada disposición tiene un rol complementario y contribuye a la unidad funcional del acuerdo.* *Por otro lado, respecto a la observación realizada sobre el evento denominado* ***"La importancia de la mujer en la democracia CDDT Tláhuac"****, es necesario aclarar y precisar diversos aspectos que refuerzan la naturaleza y los fines del mismo.* ***a. Sobre la asistencia de Mauricio Tabe Echartea y América Alejandra Rangel Lorenzana****: La participación de estas figuras no implica en ningún momento que el objetivo del evento haya sido alterado o desviado de su propósito inicial. Es importante subrayar que el evento se centró en el tema de la mujer en la vida democrática, como lo demuestra la destacada participación de las principales ponentes. Celina Saavedra (Secretaria Regional de Enlace Empresarial), Olivia Rincón (Secretaria Regional de Formación e Identidad), Laura Álvarez (Secretaria Regional de Gobierno), Ámbar Reyes (Secretaria Regional de Promoción Política de la Mujer) y Patricia Báez (Secretaria General del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México). Todas ellas, realizaron valiosas aportaciones que enriquecieron la discusión sobre el papel de la mujer en los procesos democráticos, confirmando que el enfoque del evento permaneció en todo momento alineado con su finalidad declarada.* ***b. Sobre la temporalidad de los eventos****: Es relevante señalar que la fecha del evento en cuestión fue el 15 de octubre del 2023, mientras que el tercer informe de gobierno de Miguel Hidalgo tuvo lugar el 29 de agosto de 2023. La diferencia temporal entre ambos eventos desvirtúa cualquier posible relación causal entre ellos y confirma que el evento "La importancia de la mujer en la democracia CDDT Tláhuac" se llevó a cabo como una actividad independiente y con objetivos claramente delimitados.* *Además, debe considerarse que el evento abordó un tema de gran trascendencia social y política, enfocado en la promoción de la participación activa de las mujeres en la democracia, un tema prioritario para la agenda de este instituto político. Las discusiones y ponencias realizadas durante el*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	Se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML, las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios debidamente suscritos, así como las evidencias que permiten corroborar que los gastos en comento, se encuentran debidamente comprobados y que cumplen con el objeto partidista; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó ***atendida****.* *Adicionalmente, se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML, así como las evidencias de pago, y la evidencia fotográfica de los eventos realizados; sin embargo, omitió presentar las evidencias que permitan corroborar fehacientemente el origen, destino y aplicación de los recursos.* *Por otra parte, se corroboró que el sujeto obligado presentó la póliza señalada con (3) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en el comprobante fiscal en formato PDF y XML, contrato de prestación de servicios, así como la evidencia de pago; derivado de lo anterior, la documentación en comento, permite corroborar fehacientemente origen y destino de los recursos utilizados; sin embargo, la aplicación y beneficio no se encuentran debidamente vinculados con la operación del partido político, toda vez que del análisis al contrato de prestación de servicios suscrito, se observó que la cláusula primera establece, lo que a continuación se transcribe:* *"PRIMERA. 'EL COMITÉ' ENCOMIENDA A 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN EL ANEXO UNO, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. ----------* *----------* *LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, PERIODICIDAD Y ESPECÍFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO UNO. ----------* *----------"* *Derivado de lo señalado en la cláusula en comento, se corroboró que el Anexo uno del contrato en comento, establece, lo que a continuación se indica:* *AREA RESPONSABLE | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE* *evento buscaban fomentar la reflexión, generar conciencia y contribuir al fortalecimiento del papel de las mujeres como agentes clave en la vida pública del país.* *Por tanto, la organización y desarrollo del evento no solo cumplió con los fines partidistas, sino que también se enmarcó en los principios democráticos que este instituto político promueve, destacando su compromiso con la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. En este sentido, solicitamos que esta H. Autoridad tome en cuenta estos elementos para una valoración justa y contextualizada de la actividad señalada.* *En relación con las observaciones realizadas por esta autoridad fiscalizadora, en el rubro de "Servicios Generales", específicamente por lo que se refiere a aquellas marcadas con el número de* ***referencia (4)*** *correspondientes al proveedor con nombre comercial "****Prime Pure S.A. de C.V.****" me permito exponer las siguientes aclaraciones:* *En efecto, de manera destacada la autoridad electoral expresó como principal motivo de observación la falta de papeles de trabajo que permitieran verificar y justificar la prestación de los servicios en cuestión relativos a una asesoría financiera y contable en materia de fiscalización.* *Así pues, para solventar esta información se considera oportuno ofrecer a este órgano auditor el reporte final, así como el papel de trabajo presentado oportunamente por el proveedor con motivo de la prestación del servicio, el cual se adjunta en archivo digital anexo a la contestación.* *Pero a reserva de ello, se detallará en los párrafos subsecuentes el contenido del informe final como del papel de trabajo referido, con la finalidad de que esta autoridad tenga por solventada la observación formulada en el presente apartado.* *Ello toda vez que con el informe final rendido por el proveedor del servicio como con su papel de trabajo se justifica la prestación del servicio relativo a una asesoría financiera y contable en materia de fiscalización, cuya temporalidad constó en el contrato ofrecido a este ente fiscalizador en una primera vuelta del oficio de errores y omisiones.*

ID	22

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024
Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024

COMITÉ DIRECTIVO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLÁHUAC	1	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO "LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA DEMOCRACIA" CDDT TLÁHUAC DEL PANCDMX	$94,650.50	$94,650.50
			SUBTOTAL	94,650.50
			IVA 16%	16,144.08
			TOTAL	109,794.58

Como se observa en los párrafos que antecede, las cláusulas relativas al objeto de los contratos de prestación de servicios son ambiguas toda vez que no se establecen el objeto y alcance del contrato, las condiciones de ejecución de la prestación de servicio, así como las especificaciones técnicas y/o características de los bienes proporcionados.

Aunado a lo anterior, de la verificación a las evidencias fotográficas proporcionadas, se corroboró que estas no tienen relación con el evento denominado "La importancia de la mujer en la democracia CDDT Tláhuac", ya que en las señaladas evidencias se observó la asistencia del ***C. Mauricio Tabe Echartea*** *alcalde de la demarcación territorial Miguel Hidalgo, así como la* ***C. América Alejandra Rangel Lorenzana*** *Diputada Local por el Distrito 13 en Miguel Hidalgo, así como propaganda alusiva a su tercer informe de gobierno, como se muestra a continuación:*





Ahora bien, respecto las pólizas señaladas con (4) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, se constató que el sujeto obligado presentó el soporte documental consistente en los comprobantes fiscales, las evidencias de pago, los contratos de prestación de

Respuesta
Escrito TESOREG/EXT/297/2024
Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024

Así pues, a continuación, se transcribe en su parte conducente el informe final, así como el papel de trabajo exhibido por el proveedor del servicio en hoja membretada, el cual, a reserva de presentarlo en archivo digital, se cita a continuación:

(…)

1. La relación de los proveedores y prestadores de servicios con los que, en el año sujeto a revisión, el Partido Acción Nacional en la CDMX realizó operaciones superiores a los 500 UMA.

Se elaboró el listado respectivo, el cual incluyó el nombre comercial de cada proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida, RFC, domicilio fiscal completo, montos de las operaciones realizadas y bienes o servicios obtenidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 82, numeral 1 del RF, así como demás relativos y aplicables.

2. La relación del registro de aportaciones de militantes en efectivo.
Se elaboró el listado respectivo, las cuales se verificó que se realizaran en cheque o transferencia electrónica, identificando al menos lo siguiente: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 96, numeral 1, fracción VII del RF.

3. Elaboración de estudio y sugerencias sobre modificaciones al RF para la adopción de medidas preventivas y de mejora regulatoria ante las autoridades competentes del partido y la autoridad electoral, producto de la reforma realizada por el INE en su sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2023.
Por lo que refiere al RF se sugirió lo siguiente:

> ***En el artículo 3,*** *numeral 1, inciso i) se sugiere integrar el término de* ***funcionarios partidistas*** *porque abarca un universo más amplio de sujetos obligados, más si se toma en cuenta la definición de funcionarios partidistas que realiza el artículo 3, fracción VII de la Ley General de Delitos Electorales que establece lo siguiente:*
>
> ***Funcionarios partidistas:*** *Los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las*

ID	22
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
servicios suscritos, así como un documento denominado "Elementos de modo, tiempo y lugar"; en este sentido del análisis al contrato de prestación de servicios suscrito con el prestador de servicios, se corroboró que la cláusula primera, establece con toda claridad, lo que a continuación se indica: *"PRIMERA. 'EL COMITÉ' ENCOMIENDA A 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS' Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN EL ANEXO UNO, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. ----------* *LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, PERIODICIDAD Y ESPECÍFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO UNO. ----------"* *Derivado de lo señalado en la cláusula en comento, se corroboró que el Anexo uno del contrato en comento, establece, lo que a continuación se indica:* *AREA RESPONSABLE* | *CANTIDAD* | *DESCRIPCIÓN* | *PRECIO UNITARIO (PESOS)* | *IMPORTE* *TES* | *1* | *ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN* | *$452,000.00* | *$452,000.00* *SUBTOTAL* | *452,000.00* *IVA 16%* | *72,320.00* *TOTAL* | *524,320.00* *Como se observa en los párrafos que antecede, las cláusulas relativas al objeto de los contratos de prestación de servicios son ambiguas toda vez que no se establecen el objeto y alcance del contrato, las condiciones de ejecución de la prestación de servicio, así como las especificaciones técnicas y/o características de los bienes proporcionados. Adicionalmente, del análisis al documento denominado "Elementos de modo, tiempo y lugar", el cual se encuentra como soporte documental de las pólizas señaladas con (4) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación", se observó que el documento establece lo que a continuación se indica:* *"Este informe tiene como finalidad comprobar la materialidad en la prestación del servicio referido, la cual debe entenderse como la "efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico para la adquisición de los bienes o recepción de servicios, según sea el caso; lo cual, implica la comprobación de los egresos a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el destino de los recursos de estos, brindando certeza del destino licito de las operaciones y que estas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley*	*finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral;* ***En el artículo 9,** cuando se refiere a la práctica de notificaciones, si bien se entiende el volumen de trabajo de la autoridad y que esta es la justificación, desde su perspectiva, para integrar la palabra "preferentemente" a través del módulo de notificaciones, esto no permite conocer cuál será el criterio para que unas u otras notificaciones se hagan personal y otras vías electrónicas.* *Como una posible solución se sugiere que se ordene la emisión de lineamientos para establecer claramente los casos en donde aplicará una u otro tipo de notificaciones.* ***En el artículo 16,** la ampliación de plazo para contestar consultas, propuesta por la autoridad electoral, no es recomendable porque en un proceso electoral limita la inmediatez para poder implementar los criterios de la autoridad.* *En todo caso, una alternativa sería distinguir entre periodo ordinario y proceso electoral, lo cual si habilita para realizar una diferenciación de plazos.* ***En el artículo 82, numeral 3,** se sugiere que con ánimo de coadyuvancia y de acuerdo con los convenios de colaboración entre el INE y el SAT, este listado de proveedores contemplados en el artículo 69-B del CFF también sea publicado mensualmente en el portal oficial del INE y notificado a los partidos políticos.* ***En el artículo 223, 2 bis** al igual como se sugirió en el artículo 3 se recomienda incluir el término funcionarios partidistas para tener un universo más amplio.* ***En el artículo 223, BIS, numeral 4,** la propuesta de 7 años de conservar el informe de capacidad económica en el SNR no es armónico con los 5 años en que se debe resguardar la documentación comprobatoria.* ***En el artículo 261, numeral 6,** la inclusión de una descripción detallada de los productos o servicios que el proveedor proporcionará tiene el potencial de coartar la flexibilidad de los instrumentos contractuales.* *De ahí que no es recomendable esta inclusión por parte de la autoridad fiscalizadora.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	(...) *De tal modo, a continuación, se detallarán las labores desempeñadas por parte de mi representada en el periodo correspondiente de febrero a diciembre de 2023, en relación con la 'Asesoría contable y financiera en materia de fiscalización' por lo que, para cumplir con dicho propósito, en una decisión de carácter metodológico se detallarán las áreas temáticas sobre la que versó la prestación del servicio en cuestión:* 1. *La relación de los proveedores y prestadores de servicios con los que, en el año sujeto de revisión, el Partido Acción Nacional en la CDMX realizó operaciones superaciones a los 500 UMA* 2. *La relación del registro de aportaciones de militantes en efectivo* 3. *Elaboración de estudio y sugerencias sobre modificaciones al RF para la adopción de medidas preventivas y de mejora regulatoria ante las autoridades competentes del partido y la autoridad electoral, producto de la reforma realizada en su sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2023* 4. *Elaboración de estudio y sugerencias sobre modificaciones al Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de Fiscalización para la adopción de medidas preventivas y de mejora regulatoria ante las autoridades competentes del partido y la autoridad electoral, producto de la reforma realizada por el INE en su sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2023.* 5. *Materialidad de operaciones* 6. *Verificación de los requisitos del Informe Anual de Trabajo (PAT)* 7. *Correcciones contables a las Cuentas por Cobrar* 8. *Propaganda en vía pública supuestamente subvaluada* 9. *Modalidades no previstas sobre la valoración de las investigaciones* 10. *Confirmaciones con terceros* *Derivado de lo anterior, de la verificación exhaustiva a los diversos apartados del SIF, no se localizaron los papeles de trabajo que justifiquen fehacientemente la realización de los servicios realizados y registrados en las pólizas señaladas con (4) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación.* *Por otra parte, se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (5) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML, las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios suscritos con el prestador de servicios, así como las muestras*	***En el artículo 319, numeral 7, el retiro de las conciliaciones semanales no abona a la transparencia y la posibilidad de supervisión. De ahí que no es recomendable su eliminación.*** ***4. Elaboración de estudio y sugerencias sobre modificaciones al Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de Fiscalización para la adopción de medidas preventivas y de mejora regulatoria ante las autoridades competentes del partido y la autoridad electoral, producto de la reforma realizada por el INE en su sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2023.*** *Por lo que se refiere a la norma reglamentaria referida se sugirió lo siguiente:* ***En el artículo 19,** por lo que se refiere a la propuesta de que se permita el acceso a los funcionarios electorales cuando la UTF necesite conocer el estado que guardan objetos cuya ubicación se encuentren al interior de inmuebles propiedad del partido, se considera una propuesta invasiva.* *Ello, porque el funcionario electoral a pretexto de este argumento podría revisar cualquier área, generando un acto de molestia injustificado. Además, se rompe con las reglas de inspección que deben señalar el lugar exacto donde se llevará a cabo la visita de verificación.* ***En el artículo 30, fracción IX**, la inclusión de esta fracción no se recomienda en razón de que, en vez de declarar la improcedencia, las quejas deberían acumularse porque con independencia de los mecanismos de verificación llevados a cabo por otras áreas del INE, estos hallazgos constituyen indicios que no pueden, ni deben ser desechados.* **5. Materialidad de operaciones.** *En este apartado se hizo del conocimiento del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México que los requerimientos hechos por la autoridad electoral en relación con la información financiera de los proveedores exceden sus atribuciones.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	de los trabajos proporcionados; de su verificación, se constató que las evidencias corresponden a publicaciones realizadas en ejercicios diferentes al del ejercicio sujeto de revisión, como se muestra a continuación: *Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:* • *La evidencia que permita acreditar fehacientemente la adquisición de los bienes señalados en el cuadro inicial de la presente observación* • *Las aclaraciones que a su derecho convengan.* *Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE; 25, numeral 1, incisos k) y n) de la LGPP; 46, numeral 1; 126, 127, 261, 262, 304 numeral 1, 378, numeral 1 del RF; en relación con los artículos 5-A, 28, 32 D, 33, fracción I, inciso d), 42, 59, fracción III, 69, 69-B y 83, fracción XVIII del Código Fiscal de la Federación*	*Ello porque estos proveedores no sólo contratan con los institutos políticos, sino con sujetos de derecho privado.* *De ahí que las operaciones, estados de posición financiera, activos, entre otros, contienen datos personales que no pueden ser revelados y están amparados por la reserva de la información, ya que corresponde a información donde no se involucra recursos públicos, sino también privados, por lo que se refrenda su confidencialidad.* *Aunado a ello, la normatividad reglamentaria contenida en el Libro Quinto, Capítulo 2, denominado "Del Registro Nacional de Proveedores" del Reglamento de Fiscalización, no otorga ninguna atribución expresa a los partidos políticos para exigir requisitos tales como los que solicita la autoridad fiscalizadora, a saber:* · *Estado de posición financiera del año inmediato anterior.* · *Documentación soporte de las fuentes y condiciones de financiamiento.* *·Indicar la información del mobiliario, maquinaria o equipo de su propiedad que utiliza para la realización de sus operaciones, con la documentación que acredite la legal propiedad, posesión o tenencia.* *·Número de personal contratado, indicando el registro de inscripción en el IMSS, y aportando los recibos de pago de las cuotas obrero-patronales ante dicho Instituto.* *Sino todo lo contrario, en el artículo 359 del RF únicamente se exige a los proveedores cumplir con los siguientes requisitos:* *a) Mantener actualizada la información del representante legal o similar y datos de contacto.* *b) Ingresar al módulo de notificaciones del Registro Nacional de Proveedores, para atender las notificaciones y circularizaciones que la Unidad Técnica remita; así como para conocer los avisos que reciban en relación con su registro.* *c) Emitir a través del Registro Nacional de Proveedores, las hojas membretadas que los sujetos obligados requieran para la comprobación de gastos, y que deberán entregar junto con la factura.* *d) Proporcionar en todo momento al Instituto, la información que éste requiera para corroborar la veracidad de las operaciones realizadas*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		con los sujetos obligados y su registro en el Registro Nacional de Proveedores. *e) Refrendar su registro en el mes de febrero de cada año, en términos del artículo 359 bis del Reglamento.* *f) Mantener actualizada la información de sus productos y servicios, la cual será publicada en la página de Internet del Instituto.* *Dicho esto, no se advierte que los proveedores deban de otorgar la documentación que exige la autoridad electoral y, por otro lado, tampoco puede aceptarse que la autoridad sustente su petición en una facultad genérica del 199, párrafo 1, incisos c) y e) de la LGIPE porque implicaría imponer a los partidos una obligación que no está expresa en la ley.* *Esto resulta importante porque al no estar expresa en la normatividad aplicable, pone en estado de indefensión al partido político porque este no puede exigir esta documentación a los proveedores porque no se encuentra prevista en ley, es decir, no existe la posibilidad que los institutos realicen estas peticiones a los proveedores toda vez de que no están respaldadas en la legislación.* *Así mismo, cuando la autoridad electoral transcribe el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, tampoco se advierte de manera expresa la documentación que solicita, sino únicamente se refiere a listados de EFOS y EDOS, así como a declaraciones fiscales, pero en ningún momento a información financiera en poder de las empresas.* *Y aún más, el propio artículo que cita el órgano fiscalizador se refiere a que se recaban y ejerzan recursos públicos, lo cual refuerza la tesis de que los partidos políticos no pueden exigir esta información a los proveedores.* *Lo anterior porque los proveedores no contratan de forma exclusiva con los institutos políticos, sino también con sujetos de derecho privado, con los cuales al estar en juego recursos privados no le es dable a la UTF revisar esa clase de recursos, ya que su función es auditar los recursos públicos que ejercen los partidos políticos.* *De igual forma, también omite la UTF que no se puede exigir, ni pedir al proveedor el personal contratado porque justamente existe una cláusula de exclusión laboral, lo cual impide conocer sobre estos detalles de las*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		empresas y, por lo tanto, únicamente se puede solicitar la información prevista en el 359 del RF. *Adicionalmente, la autoridad electoral cita criterios de una Sala Regional, ni siquiera de la Sala Superior del TEPJF, por lo tanto, no se está en presencia de un criterio obligatorio.* *Tal situación debe ser tomada en cuenta porque el equipo auditor, probablemente por ser de nuevo ingreso a la UTF, desconoce que no se está ante criterios jurisprudenciales obligatorios y, por lo tanto, está sustentando una supuesta obligación sin tener ya no solamente una norma expresa, sino también no tiene un pronunciamiento de la Sala Superior.* *Luego entonces hechas estas aclaraciones, se solicita a la autoridad fiscalizadora no sólo consistencia en los criterios dados en ejercicios anteriores, sino también advertir que como se ha dicho, no se puede imponer cargas a los partidos políticos no previstas en la normatividad aplicable.* ***6. Verificación de los requisitos del Informe del Programa Anual de Trabajo (PAT)*** *Se verificó que dichas actividades cumplieran con los requisitos previsto en el artículo 171 del RF. Esto es:* ***"Artículo 171.*** ***Informe del Programa Anual de Trabajo (PAT)*** *1.El informe que presenten los partidos políticos respecto del gasto programado deberá describir de manera pormenorizada, lo siguiente:* *a) Programas con proyectos registrados que incluya al menos uno vinculado con la violencia política contra las mujeres en razón de género.* *b) Gasto por rubro.* *c) Objetivos anuales, metas e indicadores de resultados.* *d) Fechas o periodos de ejecución.* *e) Resultados obtenidos. (...)"* *De tal suerte, se advirtió que de las actas constitutivas se puede constatar en todo momento y de manera pormenorizada que se cumple con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de fiscalización.*

ID	22
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	Luego entonces de una lectura y análisis de las actas constitutivas de los proyectos se advirtió que se puede corroborar que el objetivo es cuantificable y que la dimensión de tiempo se establece en la divulgación de los medios electrónicos, adicionalmente, los avances de los proyectos se pueden visualizar en el informe trimestral del Gasto Programado. ***7. Correcciones contables a las Cuentas por Cobrar.*** *Con fundamento en los artículos 65, 66, 67 y 68 del RF, en relación con la NIF C-3, párrafos 2 y 3, se realizó la corrección en registros contables correspondientes.* *Por consiguiente, se dio cumplimiento con el artículo 67, numeral 1, del RF, el cual establece que si al cierre de un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como "Cuentas por Cobrar", "Anticipo a Proveedores" o cualquier otra y al cierre del ejercicio siguiente (2023) los mismos saldos continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal.* *De ahí la necesidad de realizar las correcciones correspondientes.* ***8. Propaganda en vía pública supuestamente subvaluada.*** *Se sugirió como vía argumentativa que se expusiera que se trató de bienes similares más no iguales, de ahí que la matriz de precios utilizada por la autoridad fiscalizadora no cumple con criterios objetivos.* *Es decir, no se atiende a las diversas condiciones de uso y los beneficios de los bienes o servicios. Todo lo cual impide una correcta identificación del bien, sobre todo de sus características que, sin duda alguna, pueden y deben cambiar los precios de referencia, más cuando se realiza una lectura y análisis del artículo 27 del RF.* ***9. Modalidades no previstas sobre la valoración de las investigaciones.*** *Se sugirió como vía argumentativa que se expusiera que se trató de bienes similares más no iguales, de ahí que la matriz de precios utilizada por la autoridad fiscalizadora no cumple con criterios objetivos.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		A diferencia de lo señalado por la autoridad fiscalizadora, se hizo notar que no existen criterios expresos sobre la sintaxis, fuentes, citado, ni ideas contenidas en las investigaciones, sino todo lo contrario, únicamente existe una metodología prevista en el artículo 184 del RF, luego entonces donde el legislador no distingue, no corresponde al intérprete hacerlos, motivo por el cual se sugirió esta línea argumentativa. ***10. Confirmaciones con terceros.*** *Se expresó que de conformidad con el artículo 266, fracción 1, inciso c) del RF se faculta a la UTF para requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, información relativa a operaciones celebradas con la agrupación correspondiente, a fin de validar la información reportada por los Partidos Políticos.* *Por esa razón debe la autoridad fiscalizadora desplegar sus facultades de investigación y no trasladar esta carga a los institutos políticos porque de lo contrario significaría desatender a sus facultades para el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal.* ... ***Anexo 1. Papel de Trabajo - Auditoría Contable Partido Acción Nacional CDMX*** ***Periodo:*** *Año sujeto a revisión correspondiente a la temporalidad establecida en el instrumento contractual correspondiente.* ***Objetivo:*** *Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de fiscalización de los recursos del Partido Acción Nacional en la CDMX y, así dar cumplimiento al objeto del instrumento contractual referido a la prestación de servicios relacionados con la asesoría contable y financiera en materia de fiscalización.* ***Alcance:*** *Se revisaron las siguientes áreas:* *Relación de proveedores y prestadores de servicios.* *Registro de aportaciones de militantes en efectivo.* *Reglamento de Fiscalización (RF).* *Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de Fiscalización.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		Materialidad de operaciones. *· Informe del Programa Anual de Trabajo (PAT).* *·Cuentas por cobrar.* *· Propaganda en vía pública.* *· Valoración de las investigaciones.* *· Confirmaciones con terceros.* ***Procedimientos y Resultados:*** ***1. Relación de proveedores y prestadores de servicios:*** *·**Procedimiento**: Se examinó el listado de proveedores con operaciones superiores a 500 UMA, verificando la inclusión de: nombre comercial, nombre en facturas, RFC, domicilio fiscal, montos de las operaciones, y bienes o servicios obtenidos, según el artículo 82, numeral 1 del RF.* *·**Resultado**: Se constató que el listado cumple con los requisitos del artículo 82, numeral 1 del RF.* ***2. Relación del registro de aportaciones de militantes en efectivo:*** ***Procedimiento**: Se revisó el listado de aportaciones de militantes, verificando que se realizarán mediante cheque o transferencia electrónica, e identificando: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre del titular, número de cuenta y banco destino, y nombre del beneficiario, según el artículo 96, numeral 1, fracción VII del RF.* ***Resultado**: Se confirmó que las aportaciones cumplen con lo establecido en el artículo 96, numeral 1, fracción VII del RF.* ***3. Estudio y sugerencias sobre modificaciones al RF:*** ***Procedimiento**: Se analizó la reforma al RF del 28 de agosto de 2023, elaborando un estudio con sugerencias de mejora regulatoria.* ***Resultado**: Se elaboró un documento con las siguientes sugerencias:* • ***Artículo 3, numeral 1, inciso i):** Incluir el término "funcionarios partidistas" para ampliar el universo de sujetos obligados.* • ***Artículo 9:** Emitir lineamientos para clarificar los criterios de notificación personal y electrónica.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		• ***Artículo 16**: Diferenciar los plazos para contestar consultas en periodo ordinario y proceso electoral.* • ***Artículo 82, numeral 3**: Publicar mensualmente en el portal del INE el listado de proveedores del artículo 69-B del CFF.* • ***Artículo 223, 2 bis**: Incluir el término "funcionarios partidistas".* • ***Artículo 223, BIS, numeral 4**: Armonizar el plazo de conservación del informe de capacidad económica (7 años) con el de la documentación comprobatoria (5 años).* • ***Artículo 261, numeral 6**: Eliminar la inscripción detallada de productos o servicios del proveedor para no coartar la flexibilidad contractual.* • ***Artículo 319, numeral 7**: Mantener las conciliaciones semanales para favorecer la transparencia y supervisión.* ***4. Estudio y sugerencias sobre modificaciones al Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de Fiscalización:*** ***Procedimiento**: Se analizó la reforma al Reglamento de Procedimiento Sancionadores del 28 de agosto de 2023, elaborando un estudio con sugerencias de mejora regulatoria.* *· Resultado: Se elaboró un documento con las siguientes sugerencias.* ***Artículo 19**: Rechazar la propuesta de acceso a funcionarios electorales a inmuebles del partido, por considerarla invasiva y contraria a las reglas de inspección.* ***Artículo 30, fracción IX**: Eliminar la fracción que permite desechar quejas, ya que los hallazgos de otras áreas del INE pueden constituir indicios.* ***5. Materialidad de operaciones:*** ***Procedimiento**: Se analizó la solicitud de información financiera de proveedores por parte de la autoridad electoral.* ***Resultado**: Se concluyó que la solicitud excede las atribuciones de la autoridad, ya que los proveedores también trabajan con el sector privado y la información financiera incluye datos personales protegidos por la reserva de la información. Se argumentó que el artículo 359 del RF no exige a los*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		proveedores la entrega de la documentación solicitada, y que la autoridad no puede sustentar su petición en una facultad genérica del artículo 199 de la LGIPE. ***6. Verificación de los requisitos del Informe del Programa Anual de Trabajo (PAT):*** *·**Procedimiento**: Se verificó el cumplimiento de los requisitos del artículo 171 del RF en las actividades del PAT.* *·**Resultado**: Se constató que las actas constitutivas de los proyectos cumplen con lo establecido en el artículo 171 del RF, incluyendo objetivos cuantificables, dimensión de tiempo y avances en el informe trimestral.* ***7. Correcciones contables a las Cuentas por Cobrar:*** *·**Procedimiento**: Se realizaron correcciones contables a las cuentas por cobrar con base en los artículos 65, 66, 67 y 68 del RF, en relación con la NIF C-3.* *·**Resultado**: Se cumplió con el artículo 67, numeral 1, del RF, considerando como gastos no comprobados los saldos positivos en cuentas por cobrar que continúen sin comprobarse al cierre del ejercicio siguiente.* ***8. Propaganda en vía pública supuestamente subvaluada:*** *·**Procedimiento**: Se analizó la valuación de la propaganda en vía pública.* *·**Resultado**: Se argumentó que la matriz de precios utilizada por la autoridad no cumple con criterios objetivos, ya que no considera las diversas condiciones de uso y beneficios de los bienes, lo que impide una correcta identificación del bien y sus características, según el artículo 27 del RF.* ***9. Modalidades no previstas sobre la valoración de las investigaciones:*** *· **Procedimiento**: Se analizó la metodología de valoración de las investigaciones.*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		*:**Resultado**: Se argumentó que no existen criterios expresos sobre la sintaxis, fuentes, citado, ni ideas en las investigaciones, solo la metodología del artículo 184 del RF.* ***10. Confirmaciones con terceros:*** *: **Procedimiento**: Se analizó la solicitud de confirmaciones con terceros.* ***Resultado**: Se argumentó que la UTF debe utilizar sus facultades de investigación, incluyendo el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal, según el artículo 266, fracción 1, inciso c) del RF, en lugar de trasladar esa carga a los partidos políticos.* ***Conclusión*** *Se evidenció que, en general, el Partido Acción Nacional en la CDMX cumple con la normativa aplicable en materia de fiscalización.* *No obstante, se detectaron oportunidades de mejora en la interpretación y aplicación de la normativa, así como en la interacción con la autoridad electoral.* *Se recomienda al partido implementar las sugerencias presentadas para fortalecer sus procesos y asegurar el cumplimiento continuo de la ley y, si así lo estima conveniente incluya los hallazgos para la solventación de las observaciones que le realice la autoridad en el momento procesal oportuno.* *(...)* *Para soportar lo anterior se adjunta los archivos **CDMX OBS 1 REPORTE FINAL PRIME PURE INE UTF DA 47627 2024 y CDMX OBS 1 PAPEL DE TRABAJO PRIME PURE INE UTF DA 47627 2024** en el sistema SIF:* ***ID de contabilidad**: 00505* ***Módulo**: Ordinario, informes, Anual* ***Apartado**: Documentación adjunta al informe* ***Periodo**: 2023, anual* ***Etapa**: Segunda Corrección* ***Clasificación**: Otros adjuntos*

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		Oficio: *INE/UTF/DA/47627/2024* ***Observación:*** *1* *Dicho lo anterior, se solicita a esta autoridad que el ofrecimiento del informe final y papel de trabajo del proveedor sean suficiente para tener por solventada la observación realizada en el rubro de "Servicio Generales" marcada con el número de referencia 4, toda vez que se ha justificado la prestación del servicio.* *Por otro lado, en relación con la* ***columna (5)****, se informa que el sujeto obligado esta en proceso de recopilar la información solicitada a partir de los archivos correspondientes.* *Por lo anteriormente expuesto, y toda vez, que se presenta en el SIF la documentación señalada bajo el fundamento legal expresado y la motivación argumental que se detalla en el cuerpo del presente escrito, se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será no establecer sanción legal alguna, al no infringirse conducta legal.*

ANÁLISIS	CONCLUSIÓN	FALTA CONCRETA	ARTÍCULO QUE INCUMPLIÓ
No atendida Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo siguiente: (...) Atendiendo a lo instruido en la SENTENCIA de dos de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en esta ciudad, en el expediente al rubro citado, relacionada con expediente **SCM-RAP-9/2025 y acumulado**, se expone lo siguiente: *(...) De esta forma, lo procedente es revocar parcialmente la conclusión 1.08-C1-PAN-CM en lo correspondiente a la falta de comprobación del servicio consistente en organización y ejecución logística del evento denominado "IMAGINEMOS MÉXICO: CÍRCULOS DE DEBATE PARA LA*	**1.08-C1-PAN-CM** El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de asesoría contable y financiera, así como los videos correspondientes al evento Imaginemos México: foros de debate para la construcción de la plataforma político-electoral para el PAN de la Ciudad de México, por un monto de **$1,723,000.00**	Egresos no comprobados	127, numerales 1 y 2 del RF

ID	22			
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**		
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA POLÍTICO-ELECTORAL PARA EL PAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO". *Lo anterior, para efecto de que la UTF emita una nueva determinación en la que analice la suficiencia o no de las muestras aportadas por el PAN por si mismas, prescindiendo de considerar que era indispensable la presentación de la convocatoria, las listas de asistencia y el material didáctico utilizado, conforme se ha razonado en esta sentencia.* Respecto a la póliza señalada con (2) en la columna "Referencia Dictamen" del cuadro inicial de la presente observación, la respuesta se consideró satisfactoria, toda vez se corroboró que el evento fue un espacio de diálogo el cual contribuyó a la construcción de su plataforma electoral, de la verificación a la póliza en comento, se observó que presentó el comprobante fiscal en formato PDF y XML, evidencia de pago, el contrato de prestación de servicios, así como las evidencias fotográficas para acreditar la realización de los foros de discusión, en este sentido, de la verificación a las evidencias en comento, se corroboró que estas resultan suficientes para acreditar los gastos por concepto la organización, ejecución logística del evento llevado a cabo, mediante los cuales se comprobó el cumplimiento de la agenda presentada, así como la participación de los ponentes señalados y más aún la exposición de temas e interacción con la ciudadanía, como se muestra a continuación: 		

ID	22	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	Adicionalmente, se corroboró que el sujeto obligado presento en la póliza un documento en formato PDF denominado "Programa foros", en el que se establece las mesas conforme lo siguiente: **Mesa 1.- Política para las mujeres** **Moderador/Anfitrión:** Senadora Kenia López Rabadán **Ponentes:** Georgina Cárdenas, Alessandra Rojo de la Vega, Flor Rodríguez, Patricia Olamendi Torres **Mesa 2.- Seguridad y justicia** **Moderador/Anfitrión:** Roberto Gil Zuarth **Ponentes:** Santiago Taboada Cortina, Jorge Alberto Lara Rivera, Francisco Rivas, Ing. Mario Arturo Romero Escalante Derivado de lo anterior, de la verificación exhaustiva a las evidencias fotográficas proporcionadas por el sujeto obligado, constató la participacion de las personas señaladas en el cuadro que antecede en las mesas en comento, por tal razón, los gastos por concepto de la organización, ejecución y logística de evento denominado "Imaginemos México: círculos de debate para la construcción de la plataforma político electoral para el PAN en la Ciudad de México por **$804,970.40**; por tal razon, por lo que se refiere a estos gastos en específico, la observación **quedó atendida.** Lo anterior, debido a que el monto de $931,642.40 referido en la factura 136 del cuadro inicial de la presente observación se compone de dos conceptos: 1. Organización y ejecución de logística del evento denominado "Imaginemos México: círculos de debate para la construcción de la plataforma político-electoral para el PAN de la Ciudad de México" por **$804,970.40** 2. Grabación, edición y postproducción de video para 7 programas de 80-120 min. c/u del evento denominado "Imaginemos México: círculos de debate para la construcción de la plataforma político-electoral para el PAN de la Ciudad de México" por $126,672.00 [Concepto que la sentencia **SCM-RAP-9/2025 y acumulado** dejó firme]. (...)	

ID	23
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**

De la revisión a la documentación presentada en el SIF, se observó el registro de gastos, que por su concepto no se identifica el objeto partidista, los casos en comento se detallan a continuación:

Subcuenta	Referencia contable	Datos del comprobante				
		Numero	Fecha	Proveedor	Descripcion	Importe
Eventos	PN-DR-113/30-05-24	1930	30-05-24	HC Servicios Integrados, S. A. de C.V.	Organización y ejecución del evento denominado "Día Internacional de las MIPYMES" en el CEN del PAN	$65,006.40
Alimentos	PN-DR-113/24-03-24	SE256CA6-A5C1-45F8-AB2F-9BA75FAC0254	24-03-24	Catering Jares	Servicio de alimentos para evento de organizar las ideas a trabajadores del CDR del PAN CDMX	15,370.00
	PN-DR-56/17-04-24	FFAADDR-FXCE-4498-9505-C684F64C234C	17-04-24		Servicio de alimentos para Reunión de convivio con Representantes de las alcaldías de GAMURAC en el CDR del PAN CDMX.	12,528.00
					Total	**$92,904.40**

Cabe señalar que la autoridad electoral tiene entre otras atribuciones, la de vigilar que los recursos sobre el financiamiento que ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la normatividad electoral, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria y de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41837/2014, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número TESOREG/EXT/285/2024 de fecha 04 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

> *De acuerdo con el artículo 50, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público para desarrollar sus actividades. Este financiamiento se debe destinar a gastos ordinarios, tal como lo establece el artículo 72, numeral 2, que incluye recursos para fomentar la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el impulso del liderazgo político de la mujer. Asimismo, el artículo 74, numeral 1, incisos c y d, permite que los partidos reporten actividades específicas como entidades de interés público, tales como la educación y capacitación política, que incluyen la realización de eventos y acciones para promover la participación política, así como los gastos necesarios para su organización y difusión.*
>
> *Por lo que respecta a la presente observación, este Instituto Político considera pertinente manifestar a esta H. Autoridad que en primer término, la autoridad debe tomar en cuenta que la legislación electoral, y los criterios jurisprudenciales existentes, **NO contemplan un catálogo de actividades que describan cuáles de éstas contienen objeto partidario y cuáles no**, más aún, **NO existe en la legislación vigente de la materia, ni en lo criterios jurisprudenciales, un concepto jurídico vinculante del significado y alcance de "objeto partidista"**; de hecho,*

Con fundamento en los artículos 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; 33, numeral 1, 72, 109, 127 y 209 del RF y con base en la observación asentada en el numeral 2 del oficio referenciado se expone lo siguiente:

Este partido político realiza la siguiente aclaración:

El artículo 41, Base I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos del poder público.

> ***Artículo 41 (...)***
>
> *II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.*
>
> *(...)*
>
> *La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.*

Para llevar a cabo tales fines constitucionales, el mismo artículo constitucional establece como una de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, el acceso al financiamiento conforme a las reglas, requisitos y modalidades establecidos en la propia Constitución y leyes aplicables principalmente para:

a) El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes;
b) Gastos de campaña, y
c) Actividades específicas como entidades de interés público.

ID	23	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	en la misma reglamentación se expone que es necesario que se efectúe una interpretación sistemática, funcional y armónica de toda la normatividad que regula la actividad de los partidos políticos para poder llegar a determinada clasificación. Esta situación, representa en sí misma un estado de franca y clara indefensión en perjuicio de los sujetos jurídicos obligados, en este caso mi representada, situación que exige y obliga a las autoridades que busquen aplicarlos un deber de argumentación, (fundamentación y motivación) superior, ya que resulta francamente inconstitucional que en los fraseos y argumentos la autoridad omita realizar una exhaustiva relación causal, temporal, circunstancial y modal de sus dichos. *Ahora bien, en ánimo de colaborar con una fundada, motivada y debida apreciación e interpretación argumental respecto del significado y alcance del concepto jurídico indeterminado señalado (a saber "Objeto Partidista") vale la pena referir el contenido del Artículo 25, Numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que declara que* ***"Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;*** *(…)" De lo resumido se aprecia, que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban -por cualquier modalidad legal permitida- exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de forma permanente, de campaña o de gasto programado, según sea el caso.* *Es fundamental señalar que las reuniones con el sector empresarial son de gran relevancia para este partido, ya que se alinean con nuestros principios doctrinarios de colaboración activa con la sociedad. Estas interacciones nos permiten impulsar iniciativas en áreas clave como el desarrollo científico, la innovación tecnológica, la agricultura y la vida urbana, con un enfoque especial en los sectores prioritarios para la comunidad. A través de esta sinergia con las empresas, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en soluciones efectivas que beneficien tanto a la ciudadanía como al crecimiento económico del país.* *Por lo anteriormente expuesto, y fundamento legal expresado y la motivación argumental que se detalla en el cuerpo del presente escrito, se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será no establecer sanción legal alguna, al no infringirse conducta legal.* *La respuesta proporcionada se consideró insatisfactoria, toda vez que aún cuando el sujeto obligado manifestó que la legislación en el ámbito electoral no establece un concepto jurídico vinculante sobre el significado y alcances del concepto de "objeto partidista"; al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en la sentencia* ***SUP-RAP-222/2022*** *emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual ha delineado aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista, entre los que señala de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:* ➢ *El tipo de financiamiento del que derivó el gasto*	*El financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en México es mixto, debido a que su otorgamiento es de carácter público y privado.* *La Ley General de Partidos Políticos considera como actividades de gasto ordinarios (LGPP artículo 72, numeral 2) todas aquellas encaminadas a lo siguiente:* • *El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;* • *El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;* • *Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;* • *La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.* ***CASO CONCRETO*** *Por lo que respecta a la presente observación, este Instituto Político considera pertinente manifestar a esta H. Autoridad que en primer término, la autoridad debe tomar en cuenta que la legislación electoral, y los criterios jurisprudenciales existentes,* ***NO contemplan un catálogo de actividades que describan cuáles de éstas contienen objeto partidario y cuáles no, más aún, NO existe en la legislación vigente de la materia, ni en lo criterios jurisprudenciales****, un concepto jurídico vinculante del significado y alcance de* ***"objeto partidista"****; de hecho, en la misma reglamentación se expone que es necesario que se efectúe una interpretación sistemática, funcional y armónica de toda la normatividad que regula la actividad de los partidos políticos para poder llegar a determinada clasificación. Esta situación, representa en sí misma un estado de franca y clara indefensión en perjuicio de los sujetos jurídicos obligados, en este caso mi representada: situación que exige y obliga a las autoridades que busquen aplicarlos un deber de argumentación (fundamentación y motivación) superior, ya que*

ID	23	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
	➢ *El vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación* ➢ *El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación* ➢ *El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.* *Derivado de lo anterior, conviene señalar que si bien el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas en el cuadro inicial de la presente observación con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML, las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios, así como las muestras que permiten corroborar fehacientemente origen y destino de los recursos utilizados; sin embargo el destino, y beneficio no se encuentran debidamente vinculados con la operación del partido político* *Se le solicita presentar nuevamente en el SIF lo siguiente:* • *La evidencia que permita acreditar fehacientemente la adquisición de los bienes señalados en el cuadro inicial de la presente observación* • *Las aclaraciones que a su derecho convengan.* *Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP; 33, numeral 1, 72, 109, 127 y 209 del RF.*	*resulta francamente inconstitucional que en los fraseos y argumentos la autoridad omita realizar una exhaustiva relación causal, temporal, circunstancial y modal de sus dichos.* *Ahora bien, en ánimo de colaborar con una fundada, motivada y debida apreciación e interpretación argumental respecto del significado y alcance del concepto jurídico indeterminado señalado (a saber "Objeto Partidista") vale la pena referir el contenido del Artículo 25, Numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que declara que "Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados: (…)" De lo resumido se aprecia, que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban -por cualquier modalidad legal permitida- exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de forma permanente, de campaña o de gasto programado, según sea el caso.* *Es cierto que, de conformidad a lo establecido en la sentencia* ***SUP-RAP-222/2022****, se determinan ciertos aspectos objetivos para evaluar si un gasto tiene un fin partidista. No obstante, dicha resolución también señala que los gastos sin objeto partidista son aquellos cuya acreditación en cuanto al origen, destino y aplicación de los recursos no guarda relación con las actividades propias de un partido político. En el caso que nos ocupa, sostenemos firmemente que las erogaciones señaladas están debidamente vinculadas a las actividades partidistas, como se explica a continuación:* *Es importante destacar que las reuniones con el sector empresarial representan una actividad de gran relevancia para este Instituto Político, ya que están alineadas con nuestros principios doctrinarios de participación activa y colaboración constructiva con los diferentes sectores de la sociedad. Estas interacciones no solo fortalecen los vínculos entre el partido y los actores clave en el ámbito económico, sino que también cumplen con la finalidad de promover el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones a problemáticas de interés público.* *En concreto, estas reuniones tienen como objetivo impulsar iniciativas en áreas estratégicas como el desarrollo científico y tecnológico, la innovación, la agricultura, el fortalecimiento del tejido empresarial, y la mejora de la*

ID	23	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**
		calidad de vida en las zonas urbanas y rurales. Este enfoque tiene especial relevancia en los sectores prioritarios para nuestra comunidad, donde es necesario generar propuestas que contribuyan al progreso económico y social del país. *Además, a través de esta sinergia con las empresas, no solo se fomenta un intercambio de ideas que enriquece nuestra agenda política, sino que también se asegura que nuestras propuestas respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la ciudadanía. Estas reuniones nos permiten identificar oportunidades, promover la inversión socialmente responsable y fortalecer la implementación de políticas públicas que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.* *Por tanto, resulta evidente que dichas actividades están intrínsecamente relacionadas con los fines partidistas, en tanto buscan materializar nuestros principios ideológicos y nuestros compromisos sociales a través de acciones concretas que redundan en beneficios tangibles para la ciudadanía y el desarrollo económico del país. En este sentido, solicitamos que esta autoridad considere la naturaleza, el contexto y la trascendencia de estas reuniones al evaluar la clasificación de los gastos en cuestión.* *Finalmente, uno de los propósitos de los partidos políticos es representar a los sectores de la sociedad en todos los ámbitos de la vida política. Uno de esos caminos, es el Legislativo, en donde, varios de los integrantes de este Partido Político que asistieron a estas mesas de trabajo, convirtieron dichas propuestas de los diversos sectores empresariales en productos legislativos. Para nuestra de lo anterior, se incorpora una tabla informativa de los resultados de la vinculación empresarial.* **A Iniciativas:** **No** / **Nombre** / **Proponente** / **Fecha** / **Resumen** 1 / *QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL PARA QUE TRABAJADORES Y PATRONES DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DISMINUYA EN LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAS DE 64 Y MÁS AÑOS DE EDAD Y JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS DE EDAD* / *RICARDO ANAYA CORTÉS* / *05/12/2023* / *Propone reformar el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación para que los patrones que contraten a personas de 64 años de edad o más, así como a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, puedan disminuir hasta un 30% del impuesto sobre nómina que deban enterar ante las autoridades fiscales locales, siempre y cuando se trate de trabajadores registrados y cotizantes ante el IMSS.* *Se argumenta que esta medida busca incentivar la contratación de personas que enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, como adultos mayores y jóvenes sin experiencia, promoviendo así la inclusión laboral y el desarrollo económico.*

ID	23
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024 Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024	Respuesta Escrito TESOREG/EXT/297/2024 Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024

2	CON RESPECTO DE INFORMO QUE EL PARTIDO ACCIONA UNA FRACCIÓN ALARTÍCULO 30 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS	JUAN CARLOS ROMÁN GUTIÉRREZ	16/12/2023	Respuesta atender el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2024 mediante el cual se solicitó informar las medidas de seguridad implementadas para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos
3	CON RESPECTO DE INFORMO QUE EL PARTIDO ABROGA LA LEY PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO, DE LA EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MARÍA GABRIELA SALIDO MEJÍAS	14/12/2023	Proporciono la Ley para la Competitividad, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México, misma que tiene como objeto promover, apoyar, impulsar y fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, así como el emprendimiento, la innovación, el desarrollo económico sostenible, la internacionalización, la productividad y la competitividad, a través de políticas públicas, programas y acciones que fomenten la cultura de la calidad y la corresponsabilidad empresarial
4	CON RESPECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	RICARDO RUIZ SUÁREZ	30/09/2023	Propongo expedir la LEY DEL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO con la finalidad de crear el Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México, como un organismo descentralizado con personalidad jurídica, autonomía técnica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, y que tenga por objeto fomentar la cultura emprendedora y la innovación, impulsar y acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a emprendedores y a los innovadores, para impulsar su competitividad, desarrollo económico, así como coadyuvar al cumplimiento de los fines que establezcan las políticas públicas en materia de desarrollo económico sostenible
5	CON RESPECTO DE CREACIÓN DE LA LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE HUELLA HÍDRICA	MARÍA GABRIELA SALIDO MEJÍAS	19/12/2023	Propongo que las empresas que soporten un alto consumo de agua potable, puedan reducir la huella hídrica de sus procesos productivos y servicios mediante

B Punto de Acuerdo:

No.	Nombre	Proponente	Fecha
1	RESUELVE: PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, instale la mesa de trabajo para la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.	MARÍA GABRIELA SALIDO MEJÍAS	

ID	23			
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**		
		Coordinadora de la Dirección de Pequeña y Mediana Empresa del Centro Federal SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, emitido en el expediente al rubro indicado, y signado por la Subsecretaria de Desarrollo Económico y para dar atención a lo requerido mediante la Secretaría de Desarrollo Económico para que una vez iniciado el Consejo Tributario de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, comience a generar ingresos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, se deberá contar con los siguientes requisitos para el inicio de actividades empresariales en el Centro:	*GASPESU SALAS MARES*	*XX/03/2025*
	Por lo anteriormente expuesto, y fundamento legal expresado y la motivación argumental que se detalla en el cuerpo del presente escrito: se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será no establecer sanción legal alguna, al no infringirse conducta legal.			

ANÁLISIS	CONCLUSIÓN	FALTA CONCRETA	ARTÍCULO QUE INCUMPLIÓ
No atendido Se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas en el cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales CFDI en formato PDF y XML las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios, así como las muestras que permiten corroborar fehacientemente origen y destino de los recursos utilizados; sin embargo el destino, y beneficio no se encuentran debidamente vinculados con la operación del partido político. Derivado de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la sentencia **SUP-RAP-222/2022** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual ha delineado aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista, entre los que señala de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes: 1. El tipo de financiamiento del que derivó el gasto 2. El vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación 3. El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación 4 El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad. En relación con el **vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación** el sujeto obligado argumentó que como instituto político tiene como propósito el representar a los sectores de la sociedad a través de sus propuestas, actividades y foros. En ese tenor, esta autoridad no cuestiona sus funciones establecidas en el marco constitucional vigente, y toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó que las reuniones señaladas tuvieron como propósito impulsar iniciativas en áreas	**1.08-C4-PAN-CM** El sujeto obligado reportó egresos por concepto de organización y ejecución de un evento, y servicio de alimentos que carecen de objeto partidista, por un importe de **$92,904.40**	Gasto sin objeto partidista	25, numeral 1, inciso n) de LGPP

ID	23		
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**	

clave como el desarrollo científico, la innovación tecnológica, la agricultura y la vida urbana, señalando que las reuniones de trabajo sirvieron para que en el ámbito legislativo se presentaran 5 iniciativas de ley y un punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Iniciativas:

No.	Nombre	Proponente	Fecha	Resumen
1	CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, QUE SE EXENTA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS A AQUELLAS EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAL DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ Y/O PERSONAS DE 23 AÑOS DE EDAD	[illegible] RUBIO [illegible]	20-02-25	Propone establecer en el Código Fiscal de la Ciudad de México que no se cobre el impuesto sobre nóminas por las erogaciones que se realicen por concepto de remuneración a trabajo personal subordinado a favor de empleados mayores de 17 a 23 años de edad, siempre y cuando se encuentren registrados y debidamente comprobados
2	CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ LANDA	18-02-25	Propone establecer la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se establezca dentro de las facultades de las Alcaldías, la de implementar mecanismos oficiales para agilizar la emisión de licencias y permisos a personas morales o físicas jurídicas que tengan como fin emprender un negocio.
3	CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS	14-03-25	Propone adoptar la LEY PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL y expedir la LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO misma que tiene por objeto promover, apoyar y salvaguardar la competitividad, productividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su participación en el mercado nacional e internacional, cuidando para ello el crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de fomentar y preservar el empleo y el desarrollo económico de los habitantes de la Ciudad de México.
4	CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	RICARDO RUBIO TORRES	31-05-25	Propone expedir la LEY DEL INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO con la finalidad de crear el Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México, el cual deberá coordinar y promover la cultura emprendedora pública y privada, así como fortalecer, consolidar y fomentar el ecosistema emprendedor, a través de la articulación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones que impulsen la innovación, competitividad y prosperidad en los mercados locales, mediante el uso de información y trabajo para aumentar su contribución al desarrollo económico, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura de la legalidad y la prevención empresarial.
5	CON PROYECTO DE DECRETO POR	MARÍA	19-07-25	Propone que las empresas que operen en el territorio

ID	23		
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**		**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**

EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DIRECTA Y TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN	GABRIELA SALINAS MAGOS

Punto de Acuerdo:

No.	Nombre	Proponente	Fecha
1	"[illegible] el Congreso de la Unión de México, exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que de manera coordinada con el Consejo Local para el Desarrollo de la Competitividad de la Alcaldía Cuauhtémoc, [illegible] y Alcalde Empresa del Distrito Federal [illegible] Congreso de la Unión de México, exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que una vez instalado el Consejo Local para la Competitividad de la Alcaldía Cuauhtémoc, [illegible] y Alcalde Empresa del Distrito Federal para el desarrollo de políticas públicas que tengan un impacto medible en la ciudadanía."	MARÍA [illegible] ANAYA SALDÍVAR MAGOS	14-02-25

Derivado de lo anterior, conviene señalar que de la verificacion a la documentacion que obra en las polizas señaladas en el cuadro inicial de la presente observación, se constató que el sujeto obligado omitio presentar las evidencias que permitan corroborar cómo las reuniones objeto de la presente observación sirvieron de base para la elaboración de las iniciativas y punto de acuerdo señalados en los cuadros que anteceden.

En relación con el **beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación**, esta autoridad fiscalizadora revisó los argumentos presentados por el partido político en relacion con "el objetivo de impulsar iniciativas en desarrollo tecnologico, la agricultura, el fortalecimiento del tejido empresarial y la mejora de calidad de vida en las zonas urbanas y rurales". Esta autoridad insiste en que la presentacion de la información en comento no abona a determinar el destino y aplicación de los recursos materializados en políticas públicas. Sobre todo, porque el sujeto obligado presentó una tabla que contiene el nombre de la iniciativa, la persona que la presento y la fecha, no obstante, estos elementos no son suficientes para dar un seguimiento puntual a estas. Derivado a que no se menciona la legislatura en las que fueron presentadas, asi como tampoco se determina su destino, es decir, si fueron avaladas o rechazadas y en caso de la primera si estas se convirtieron en políticas públicas que tengan un impacto medible en la ciudadanía.

El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad, en ese sentido es importante señalar que los partidos políticos al recibir financiamiento público deben transparentar gastos y rendir cuentas de ellos. Por eso esta autoridad fiscalizadora argumenta que el seguimiento a dichas iniciativas y puntos de acuerdo en comento, son el mecanismo para comprobar que la aplicación de dicho recurso fue utilizada de

ID	23		
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escrito TESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 3 de diciembre de 2024**		
acuerdo con las determinaciones expuestas. Además, debe contribuir a la cristalización de politicas públicas, programas de acción y objetivos medibles que respondan a los principios de la Administración Pública idoneidad, honestidad, eficacia, eficiencia y racionalidad; mientras que la transparencia y máxima publicidad como rectores de la vida publica deben ser vehiculos eficaces que sometan a los partidos politicos ante el escrutinio de la ciudadania. En consecuencia, de la verificación exhaustiva a la documentación adjunta en las pólizas señaladas en el cuadro inicial de la presente observacion, no se localizaron las evidencias que permitan corroborar el vínculo con las actividades del partido, por tal razón, la observación **no quedó atendida.**			

ID	26	
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**	
Propaganda institucional *De la verificación a la documentación que obra en el SIF, se observó el registro de pólizas por diferentes conceptos. los cuales carecen de la documentación soporte que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que justifiquen el objeto partidista de las operaciones señaladas. Como se muestra a continuación:*	***Propaganda institucional*** *En relación con la* ***referencia (2)****, es crucial subrayar que en un contrato de prestación de servicios no puede analizarse de manera aislada una única cláusula. Es imprescindible examinar el conjunto de disposiciones contractuales para interpretar el documento como un todo. Esto se debe a que el contrato, como instrumento jurídico, tiene un carácter integral, donde cada cláusula desempeña un papel específico en la definición y desarrollo del objeto contractual. La comprensión plena de su propósito y alcance sólo puede lograrse mediante un análisis sistemático y armónico de todas sus partes, ya que cada disposición complementa a las demás y contribuye a la unidad funcional del acuerdo.* *En cuanto a la observación relacionada con la omisión de presentar evidencias que permitan la corroboración de que los gastos realizados están vinculados con nuestras actividades del partido es pertinente aclarar que, de conformidad con el artículo 41, Base I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de*	

Subcuenta	Referencia contable	Datos del comprobante					Referencia	Documentacion faltante
		Numero	Fecha	Proveedor	Descripción	Importe		
Propaganda utilidad	PN-DR-39/03-11-23	F6B51A7-E35C-4FE0-A1EF-2D04651DE2C	13-09-23	Monitoreo grupo empresarial	Periodiquitos impresos a color en hoja de papel con logo del PAN CDMX proporcionado por el cliente	$188,720.00	2	➢ Evidencias de pago. ➢ Contratos de prestación de servicios. ➢ Los elementos que permitan corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los servicios contratados ➢ Muestras de la propaganda ➢ Kardex, notas de entradas y salidas de almacen ➢ Mecanismos de distribución de la propaganda
	PN-DR-39/03-11-23	58765FC4-3767-4550-9484-F40FE5CAFFC5	03-11-23	Zahe Publicity Group Service	Somos con borgado para el CDDT Venustiano Carranza del PAN Ciudad de Mexico	46,990.00	1	
	PN-DR-47/03-11-23	5173D619-7690-4629-B50F-95C0D7662266	03-11-23	Tonus 4.0	Somos con borgado para el CDDT Alvaro Obregón del PAN Ciudad de Mexico	41,760.00	1	
	PN-DR-59/03-11-23	C50D9CAE-2404-4380-A188-C8F9C0BBFDCA5	03-11-23	Servicios publicitarios SRJ	Bolsas ecológicas impresas en tengrafia a 1 tinta para el CDDT Gustavo A. Madero del PAN Ciudad de Mexico	46,900.00	1	

ID	26

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024
Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024

					Subtotal	**$621,760.00**		
Otros gastos	*PN-DR-133/29-05-23*	*1326e802-c4d2-467e-bafc-343adcf02dad*	*29-05-23*	*Beedigital studio MKT*	*178,000 Bolsas ecológicas azules con logotipo "PAN si hay de otra" incluye molde serigrafía*	*$2,993,960.00*	*2*	➢ *Evidencia de pago* ➢ *Contrato de prestación de servicios* ➢ *Los elementos que permitan corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los servicios contratados* ➢ *Muestras de la propaganda* ➢ *Kárdex, notas de entrada y salida de almacén* ➢ *Mecanismos de distribución de la propaganda*
	PN-DR-135/29-05-23	*44f23e16-c4e2-40dc-9117-25a9bd29f2b*	*29-05-23*		*25,000 Playeras blancas para militancia de la Ciudad de México de 155 gramos impresas en serigrafía con el logo "PAN" incluye molde de serigrafía*	*1,015,000.00*	*2*	
	PN-DR-106/23-10-23	*c9856be9-cce5-412b-9b5a-cfabc834b0f8*	*23-10-23*		*150,000 Bolsas ecológicas azules con logotipo "PAN si hay de otra" incluye molde serigrafía*	*2,523,000.00*	*2*	
					Subtotal	**$6,531,960.00**		
					Gran total	**$7,153,720.00**		

La integración completa de los soportes documentales en las pólizas con la presentación del Informe Anual es fundamental para realizar la revisión de las operaciones que amparan el informe señalado; así como la verificación de que dicha documentación cumple con la normativa establecida, por lo que la omisión de esta, afecta el ejercicio de las facultades de la autoridad relativa al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada, generando una obstrucción a las labores de fiscalización, lo cual a su vez puede traducirse en la afectación a los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad en la rendición de cuentas, a que se encuentran sujetos los partidos políticos.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41837/2014, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número TESOREG/EXT/285/2024 de fecha 04 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

(…)

a) PROPAGANDA UTILITARIA

En este orden de ideas, los gastos a los que esta H. Autoridad hace alusión a través de esta observación tienen el carácter de:

Respuesta
Escritos: ESOREG/EXT/297/2024
Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024

representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos del poder público.

> ***Artículo 41 (…)***
>
> *II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.*
>
> *(…)*
>
> *La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.*

Para llevar a cabo tales fines constitucionales, el mismo artículo constitucional establece como una de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y locales, el acceso al financiamiento conforme a las reglas, requisitos y modalidades establecidos en la propia Constitución y leyes aplicables principalmente para:

a) El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes;
b) Gastos de campaña, y
c) Actividades específicas como entidades de interés público.

El financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en México es mixto, debido a que su otorgamiento es de carácter público y privado.
La Ley General de Partidos Políticos considera como actividades de gasto ordinarios (LGPP artículo 72, numeral 2) todas aquellas encaminadas a lo siguiente:

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
	·Paipeluches *·Gorras con bordados para Comités de las Distintas Demarcaciones Territoriales* *·Bolsas ecológicas impresas* *Gastos propios de la actividad ordinaria cotidiana del Partido Político, que por definición son aquellos recursos que deben emplearse para que un ente pueda realizar sus actividades diarias, ya que están enfocados a conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.* *Ahora bien, si no fuera suficiente el análisis realizado respecto de la regulación constitucional, baste decir que el artículo 72, en su numeral 1) y 2) de la Ley General de Partidos establece criterios de interpretación orientadores cuando establece:* *(...)* ***b) OTROS GASTOS*** *Los gastos a los que esta H. Autoridad hace alusión a través de esta observación tienen el carácter de:* *·Bolsas ecológicas* *·Playeras blancas* *Gastos propios de la actividad ordinaria cotidiana del Partido Político, que por definición son aquellos recursos que deben emplearse para que un ente pueda realizar sus actividades diarias, ya que están enfocados a conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.* *Ahora bien, si no fuera suficiente el análisis realizado respecto de la regulación constitucional, baste decir que el artículo 72, en su numeral 1) y 2) de la Ley General de Partidos establece criterios de interpretación orientadores cuando establece:* *(...)* *De lo anterior, resulta de lógica común comprender que la propia disposición legislativa reconoce como gasto permitido, todo aquel que se oriente 1) la propaganda de carácter institucional y 2) conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.* *(...)* *Lo anterior tiene como propósito demostrar de manera plena la materialidad de las operaciones observadas por este órgano fiscalizador. Por ello, y en virtud de un enfoque metodológico, se presenta*	• *El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el **objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer**;* • *El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;* • *Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;* • *La **propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político**, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.* ***CASO CONCRETO*** *Por lo que respecta a la presente observación, este Instituto Político considera pertinente manifestar a esta H. Autoridad que en primer término, la autoridad debe tomar en cuenta que la legislación electoral, y los criterios jurisprudenciales existentes, NO contemplan un catálogo de actividades que describan cuáles de éstas contienen objeto partidario y cuáles no, más aún, NO existe en la legislación vigente de la materia, ni en los criterios jurisprudenciales, un concepto jurídico vinculante del significado y alcance de "objeto partidista"; de hecho, en la misma reglamentación se expone que es necesario que se efectúe una interpretación sistemática, funcional y armónica de toda la normatividad que regula la actividad de los partidos políticos para poder llegar a determinada clasificación. Esta situación, representa en sí misma un estado de franca y clara indefensión en perjuicio de los sujetos jurídicos obligados, en este caso mi representada; situación que exige y obliga a las autoridades que busquen aplicarlos un deber de argumentación (fundamentación y motivación) superior, ya que resulta francamente inconstitucional que en los fraseos y argumentos la autoridad omita realizar una exhaustiva relación causal, temporal, circunstancial y modal de sus dichos.* *Ahora bien, en ánimo de colaborar con una fundada, motivada y debida apreciación e interpretación argumental respecto del significado y alcance del concepto jurídico indeterminado señalado (a saber "Objeto Partidista") vale*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
	a continuación un anticipo general —con el detalle específico que se aportará en los siguientes puntos— de los documentos que se entregarán para subsanar cada una de las operaciones en cuestión. *(…)* *Así pues, de la revisión de estas muestras esta autoridad electoral podrá identificar cuáles fueron las temáticas, su desarrollo y las soluciones propuestas por el proveedor, lo cual constituye prueba plena de los papeles de trabajo, así como del soporte documental de los servicios prestados por parte del proveedor al cliente.* *(…)"* *Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo siguiente:* *Se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (1) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales en formato PDF y XML las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios, los kárdex, notas de entrada y salida de almacén, así como las evidencias fotográficas de los bienes adquiridos; de la verificación a las muestras se corroboró que los gastos en comento se encuentran debidamente vinculados por el objeto del gasto; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación quedó* ***atendida.*** *Ahora bien, aun cuando el sujeto obligado manifestó que los gastos realizados en la adquisición de propaganda utilitaria fueron con el objetivo de difundir propaganda institucional con el propósito de conseguir la participación ciudadana, así como la difusión de la cultura democrática; derivado de lo anterior, se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con* ***(2)*** *en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental consistente en:* ➢ *Comprobantes fiscales en formato PDF y XML* ➢ *Evidencia de pago* ➢ *Contrato de prestación de servicios* ➢ *Evidencias fotográficas de los bienes adquiridos* ➢ *Kárdex, notas de entrada y salida de almacén.* *Del análisis a las evidencias presentadas, se constató que los contratos de prestación de servicios suscritos con los prestadores de servicios señalados en el cuadro inicial de la presente observación, carecen de cláusulas en las que se pueda constatar con toda claridad el objeto y alcance del*	*la pena referir el contenido del Artículo 25, Numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos que declara que "Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (…)" De lo resumido se aprecia que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban -por cualquier modalidad legal permitida- exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de forma permanente, de campaña o de gasto programado, según sea el caso.* *De conformidad a lo establecido en la sentencia* ***SUP-RAP-222/2022****, se determinan ciertos aspectos objetivos para evaluar si un gasto tiene un fin partidista. No obstante, dicha resolución también señala que los gastos sin objeto partidista son aquellos cuya acreditación en cuanto al origen, destino y aplicación de los recursos no guarda relación con las actividades propias de un partido político. En el caso que nos ocupa, sostenemos firmemente que las erogaciones señaladas están debidamente vinculadas a las actividades partidistas.* *En este orden de ideas, los gastos a los que esta H. Autoridad hace alusión a través de esta observación tienen el carácter de:* • *Panpeluches impresos a color* • *Bolsas ecológicas azules* • *Playeras blancas* *Gastos propios de la actividad ordinaria cotidiana del Partido Político, que por definición son aquellos recursos que deben emplearse para que un ente pueda realizar sus actividades diarias, ya que están enfocados a conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.* *Ahora bien, si no fuera suficiente el análisis realizado respecto de la regulación constitucional, baste decir que el artículo 72, numeral 2) de la Ley General de Partidos establece criterios de interpretación orientadores cuando establece:* ***Artículo 72, (numeral 2).***

ID	26
Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**

contrato, las condiciones de ejecución de la prestación de servicios así como las especificaciones técnicas y/o características de los bienes proporcionados, así la logística de entrega de la mercancía por parte del prestador de servicios.

Adicionalmente, del análisis a los kárdex, notas de entrada y salida de almacén, se observó que si bien, se hace referencia a la entrega de los bienes a los diversos comités en las diferentes alcaldías, estos documentos no contienen la información sobre quien llevó a cabo la entrega y quien recibió en los comités delegacionales de su instituto político, como se muestra a continuación:

- **Panpeluches impresos a color**

Referencia contable	Factura	Concepto	Destino	Entrada	Salida	Saldo
PN-DR-133/28-05-23	FBDB47-E950-4B5D-A0F5-23D4C0FD7D7C	Panpeluches impresos a color ecológicos	Almacén	3,000		
			Alvaro Obregón		197	2,803
			Azcapotzalco		197	2,606
			Benito Juarez		197	2,409
			Coyoacán		197	2,252
			Cuajimalpa		197	2,055
			Cuauhtemoc		197	1,878
			Gustavo A Madero		197	1,681
			Iztacalco		197	1,504
			Iztapalapa		185	1,319
			Magdalena Contreras		185	1,128
			Miguel Hidalgo		185	946
			Milpa Alta		185	750
			Tláhuac		185	591
			Tlalpan		185	376
			Venustiano Carranza		196	196
			Xochimilco		196	0

- ***Bolsas ecológicas azules***

Referencia contable	Factura	Concepto	Destino	Entrada	Salida	Saldo
PN DR 133/28 05 23	1326e003-d4d2-467e-bafc-343a82d12dea	Bolsas ecológicas con logotipo SAT a si hay de ama	Almacén	178,000		
			Alvaro Obregon		11,125	100,875
			Azcapotzalco		11,125	155,750
			Benito Juarez		11,125	144,625
			Coyoacán		11,125	133,500
			Cuajimalpa		11,125	122,375
			Cuauhtemoc		11,125	111,250
			Gustavo A Madero		11,125	100,125

1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias.
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

(…)

e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.

(…)

De lo anterior, resulta de lógica común comprender que la propia disposición legislativa reconoce como gasto permitido, todo aquel que se oriente 1) la propaganda de carácter institucional y 2) conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.

En el caso específico de las erogaciones observadas, que incluyen bolsas ecológicas azules, panpeluches impresos a color y playeras blancas, es necesario puntualizar que estas corresponden a propaganda utilitaria diseñadas con ***el objetivo de difundir propaganda de carácter institucional y conseguir la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la cultura política.***

- **A. Bolsa ecológica azul:** *Este artículo no solo tiene un valor práctico para los ciudadanos, sino que también sirve como medio para difundir el emblema y los principios del partido político, consolidando el reconocimiento institucional. Además, al ser un objeto reutilizable, refuerza un mensaje de sostenibilidad y responsabilidad social que conecta con los valores democráticos y la interacción positiva con la ciudadanía.*
- **B. Panpeluches impresos a color:** *Este material tiene un carácter didáctico y accesible, ideal para promover información relevante sobre procesos democráticos, la importancia del voto y la participación activa en los asuntos públicos. Su diseño colorido y atractivo permite llegar a diversos segmentos de la población, especialmente a los jóvenes y familias, quienes son públicos estratégicos esto para fortalecer la cultura democrática.*

ID	26

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024
Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024

		Estatal	11,125	89,000
		Propaganda	11,125	77,875
		Mercadotecnia Digitales	11,125	66,750
		Miguel Hidalgo	11,125	55,625
		Miguel Alta	11,125	44,500
		Tehuac.	11,125	33,375
		Teliga	11,125	22,250
		Venustiano Carranza	11,125	11,125
		Xochimilco	11,125	0

Respuesta
Escritos: ESOREG/EXT/297/2024
Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024

C. ***Playeras blancas:*** *Este tipo de artículo es ampliamente reconocido como un vehículo de propaganda institucional. Las playeras, al llevar impreso el emblema del partido, fomentan la visibilidad y el reconocimiento del mismo en espacios públicos, al tiempo que transmiten mensajes asociados a los valores de participación ciudadana, cohesión comunitaria y democracia.*

La distribución de estos materiales tiene un propósito claro y alineado con los objetivos constitucionales y legales de los partidos políticos: promover la participación ciudadana en la vida democrática y difundir la cultura política. Estos objetos son un medio para acercar a la ciudadanía al partido, fomentando el diálogo, el interés y la participación activa en los asuntos públicos.

De conformidad con el artículo 41 constitucional y los lineamientos de la Ley General de Partidos Políticos, estos gastos forman parte de las actividades ordinarias y permanentes de los partidos políticos. Específicamente, el artículo 72, numeral 2, señala que los recursos destinados a la propaganda institucional deben orientarse a la consolidación democrática, objetivo que se cumple al utilizar elementos accesibles y útiles que difundan los valores y mensajes del partido.

Adicionalmente, es importante señalar que las erogaciones observadas fueron correctamente registradas y reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, cumpliendo con las disposiciones aplicables en materia de control y transparencia. La documentación presentada acredita tanto el origen como el destino de estos recursos, demostrando que fueron utilizados para fines partidistas relacionados con la operación ordinaria de este instituto político.

En este contexto, los gastos realizados en bolsas ecológicas, panpeluches y playeras son plenamente justificables como propaganda utilitaria orientada a promover la participación democrática, fortalecer la cultura política y consolidar los valores institucionales del partido. Estos elementos no solo cumplen con los fines constitucionales y legales, sino que también representan herramientas efectivas para alcanzar a la ciudadanía de manera inclusiva y significativa. Por tanto, solicitamos que esta H. Autoridad valore estos argumentos de manera integral y sistemática, reconociendo la legitimidad de las erogaciones observadas y su contribución al cumplimiento de los fines del partido político.

➢ ***Playeras blancas***

Referencia contable	Factura	Concepto	Destino	Entrada	Salida	Saldo
PN-DR-135-20-05-23	44F39E16B5C2311F725a80d25f26	Polycrotonlace para millanca no PAN	Atropos	25,000		
			Alvaro Obregón		1,563	23,437
			Magdalena		1,563	21,874
			Benito Juarez		1,561	20,313
			Coyoacan		1,563	18,748
			Cuajimalpa		1,563	17,186
			Cuauhtemoc		1,563	15,622
			Gustavo A Madero		1,561	14,061
			Iztacalco		1,563	12,498
			Iztapalapa		1,563	10,935
			Magdalena Contreras		1,563	9,372
			Miguel Hidalgo		1,562	7,810
			Milpa Alta		1,563	6,248
			Tlahuac		1,563	4,685
			Tlalpan		1,562	3,124
			Venustiano Carranza		1,562	1,562
			Xochimilco		1,562	0

➢ ***Bolsas ecológicas azules***

Referencia contable	Factura	Concepto	Destino	Entrada	Salida	Saldo
FN-DR-106-23-10-23	cb85c1b68-cea5-4120-85cd-7aacc0-45d3	Bolsas ecologicas con logotipo PAN a hay 1a otra	Alcaldia	150,000		
			Alvaro Obregon		9,375	140,625
			Azcapotzalco		9,375	131,250
			Benito Juarez		9,375	121,875
			Coyoacan		9,375	112,500
			Cuajimalpa		9,375	103,125
			Cuauhtemoc		9,375	93,750

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**

		Gustavo A. Madero	9,375	84,375
		Cuauhtémoc	9,375	75,000
		Cuajimalpa	9,375	65,625
		Magdalena Contreras	9,375	56,250
		Miguel Hidalgo	9,375	46,875
		Milpa Alta	9,375	37,500
		Xochimilco	9,375	28,125
		Tlalpan	9,375	18,750
		Venustiano Carranza	9,375	9,375
		Iztacalco	9,375	0

Derivado de lo anterior, se observó que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permitan corroborar que los gastos objeto de la presente observación se encuentran debidamente vinculados con las actividades del partido

Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:

- *La evidencia que permita acreditar fehacientemente la adquisición de los bienes señalados en el cuadro inicial de la presente observación*
- *Las aclaraciones que a su derecho convengan.*

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE, 25, numeral 1, incisos k) y n) de la LGPP, 46, numeral 1, 126, 127, 261, 262, 304 numeral 1, 378, numeral 1 del RF, en relación con los artículos 5-A, 28, 32 D, 33, fracción I, inciso d), 42, 59, fracción III, 69, 69-B y 83, fracción XVIII del Código Fiscal de la Federación.

A continuación, se detallan las especificaciones correspondientes a los ***"Kardex"****, incluyendo las notas de entrada y salida del almacén de las* ***playeras blancas*** *por* ***$1,0515,000.00****.*

- *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.*
- *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Alvaro Obregón recibiendo la Srita. Erika Liliana Noguez Torres*
- *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

- *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacen Sr. Ramon Segura Ayala.*
- *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Azcapotzalco recibiendo la Srita. Noemi Marisol Estrada Correa*
- *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

- *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.*
- *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Benito Juárez recibiendo el Sr. Hussein Adán Ronquillo Chabán*
- *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

- *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.*
- *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Coyoacán recibiendo el Sr. Esteban Emmanuel Espíritu Alvarez*
- *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Cuajimalpa de Morelos recibiendo la Srita. Emilia Guzman Montero* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Cuauhtémoc recibiendo la Srita. Maria del Pilar Rocha Caballero* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Gustavo A. Madero recibiendo el Sr. Jorge Hernández Zamora* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Iztacalco recibiendo el Sr. Moisés Cervantes González* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Iztapalapa recibiendo la Srita. Olivia Garza de los Santos*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Magdalena Contreras recibiendo la Srita. Citlalli Aupart Hernández A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Miguel Hidalgo recibiendo el Sr. Jorge Real Sánchez* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Milpa Alta recibiendo la Srita. Irma Mata Villaruel* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Tlahuac recibiendo el Sr. Marco Antonio Ramírez Vásquez* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Tlalpan recibiendo el Sr. Rommel Daniel López Peñaloza*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacen sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Venustiano Carranza recibiendo la Srita. Zandibel Diaz Rebollar* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacen sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Xochimilco recibiendo la Srita. Aimée Luna Castulo* • *A partir del 30 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* *A continuación, se detallan las especificaciones correspondientes a los* ***"Kardex"****, incluyendo las notas de entrada y salida del almacén de las* ***bolsas ecológicas por $2,993,960.00.*** • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacen Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Álvaro Obregón recibiendo la Srita. Erika Liliana Noguez Torres* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacen 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Azcapotzalco recibiendo la Srita. Noemi Marisol Estrada Correa* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Benito Juarez recibiendo el Sr. Hussein Adan Ronquillo Chabán* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Coyoacán recibiendo el Sr. Esteban Emmanuel Espiritu Alvarez* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comite a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Cuajimalpa de Morelos recibiendo la Srita. Emilia Guzmán Montero* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Cuauhtémoc recibiendo la Srita. María del Pilar Rocha Caballero* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Gustavo A. Madero recibiendo el Sr. Jorge Hernández Zamora*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Iztacalco recibiendo el Sr. Moisés Cervantes González* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Iztapalapa recibiendo la Srita. Olivia Garza de los Santos* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Magdalena Contreras recibiendo la Srita. Citlalli Aupart Hernández A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Miguel Hidalgo recibiendo el Sr. Jorge Real Sánchez* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Milpa Alta recibiendo la Srita. Irma Mata Villeruel* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Tláhuac recibiendo el Sr. Marco Antonio Ramírez Vásquez* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Tlalpan recibiendo el Sr. Rommel Daniel López Peñaloza* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comité de Venustiano Carranza recibiendo la Srita. Zandibel Díaz Rebollar* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 29/05/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 30/05/2023 con dirección al comite de Xochimilco recibiendo la Srita. Aimée Luna Castillo* • *A partir del 31 de mayo entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* *A continuación, se detallan las especificaciones correspondientes a los* ***"Kardex"****, incluyendo las notas de entrada y salida del almacén de las* ***bolsas ecológicas por $2,523,000.00*** • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comite de Álvaro Obregón recibiendo la Srita. Erika Liliana Noguez Torres.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comite de Azcapotzalco recibiendo la Srita. Noemi Marisol Estrada Correa.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Benito Juárez recibiendo el Sr. Hussein Adán Ronquillo Chabán.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén Sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comite de Coyoacán recibiendo el Sr. Esteban Emmanuel Espíritu Alvarez.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comite de Cuajimalpa de Morelos recibiendo la Srita. Emilia Guzmán Montero.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Cuauhtémoc recibiendo la Srita. María del Pilar Rocha Caballero.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10//2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Gustavo A. Madero recibiendo el Sr. Jorge Hernández Zamora.* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10//2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Iztacalco recibiendo el Sr. Moisés Cervantes González* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén, 23/10//2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Iztapalapa recibiendo la Srita. Olivia Garza de los Santos* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacen 23/10//2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comite de Magdalena Contreras recibiendo la Srita. Citlalli Aupart Hernández* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

ID	26	
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**
		• *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Miguel Hidalgo recibiendo el Sr. Jorge Real Sánchez* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Milpa Alta recibiendo la Srita. Irma Mata Villaruel* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Tláhuac recibiendo el Sr. Marco Antonio Ramírez Vásquez* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Tlalpan recibiendo el Sr. Rommel Daniel López Peñaloza* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* • *Fecha de entrega al almacén 23/10/2023, entregando el Sr. Jesus Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala.* • *Fecha de salida del almacen CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Venustiano Carranza recibiendo la Srita. Zandibel Diaz Rebollar* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.*

ID	26		
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**	
		• *Fecha de entrega al almacén 23/10//2023, entregando el Sr. Jesús Jiménez de Beedigital, recibiendo el encargado del almacén sr. Ramon Segura Ayala* • *Fecha de salida del almacén CDR PANCDMX el 24/10/2023 con dirección al comité de Xochimilco recibiendo la Srita. Aimee Luna Castulo* • *A partir del 25 de octubre entrega por parte del comité a la militancia en distintos eventos y fechas.* *(…) TABLA* *Por lo anteriormente expuesto, y toda vez, que se presenta en el SIF la documentación señalada bajo el fundamento legal expresado y la motivación argumental que se detalla en el cuerpo del presente escrito; se solicita a esta H. Autoridad considerar la presente observación debidamente atendida y, por lo tanto, subsanada. Por lo cual, lo conducente será no establecer sanción legal alguna, al no infringirse conducta legal.*	
	ANÁLISIS	**CONCLUSIÓN**	**FALTA CONCRETA**	**ARTÍCULO QUE INCUMPLIÓ**
	No atendida Del análisis de la respuesta y la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo siguiente: (…) Se corroboró que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro inicial de la presente observación, con su respectivo soporte documental, consistente en los comprobantes fiscales CFDI en formato PDF y XML las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios, así como las muestras que permiten corroborar fehacientemente origen y destino de los recursos utilizados, no obstante, el destino, y beneficio no se encuentran debidamente vinculados con la operación del partido político. Cabe señalar que los partidos políticos como entes de interés público que reciben financiamiento público, en el ejercicio de este, deben atender a los principios de legalidad, transparencia, certeza y máxima publicidad en la rendición de cuentas, en este sentido, el artículo 33 numeral 1, inciso a) del RF, prevé que los registros contables se integran con la documentación que compruebe las operaciones de	**1.08-C5-PAN-CM** El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria, por un monto de **$7,015,680.00**	Egresos no comprobados	127, numerales 1 y 2 del RF

ID	26			
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**		
conformidad con lo establecido en las Normas de Información Financiera las cuales establecen los principios de **sustancia económica, confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones**; por lo anterior, la **materialidad** de la operación no se limita a la expedición de comprobantes fiscales válidos, sino que también exige: ➢ **Contratos claros** en los que se debe detallar los términos, condiciones y objetivos de la operación. ➢ **Evidencia tangible** como fotografías, reportes, entregables o documentos que prueben la realización efectiva de los bienes o servicios contratados. ➢ **Vinculación con el objeto partidista** los gastos deben estar alineados con las actividades permitidas por la ley Al respecto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, dentro del expediente **1/17-ERF-01-1** señala que para la procedencia de los efectos fiscales pretendidos por los contribuyentes se considera que, cuando las autoridades fiscales aleguen la inexistencia de las transacciones ***puede atenderse a un parámetro objetivo que demuestre que las operaciones respectivas sí cuentan con "materialidad", como lo es el correspondiente a la sustancia económica de las transacciones***. Asimismo, se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa ***algunos elementos que pueden servir para acreditar la existencia de sustancia económica, a saber:*** • Evidencia de la transacción, propiamente dicha ➢ Documentos que la acrediten: – La formalización propiamente dicha de la transacción, es decir, los contratos correspondientes – La realización de los servicios y reportes periódicos de avance, entre otros • Entregables propiamente dichos. • Documentos y asientos contables que acrediten la forma de pago y la efectiva realización de este, así como documentos relacionados con dicha operación, como podrían ser los que demuestren la forma en la que se hubiere fondeado el pago. Derivado de lo anterior, de la verificación a las evidencias proporcionadas se constató que los contratos de prestación de servicios **proporcionados no establecen en las cláusulas relativas al objeto del contrato el objeto, alcance, condiciones de ejecución de la prestación de servicio, especificaciones técnicas y/o características de los bienes proporcionados, así como los mecanismos y/o logística, la entrega de las mercancías**. Sumado a lo anterior, el sujeto obligado omitió presentar **las evidencias que acrediten la estrategia de entrega de los artículos por**			

ID	26			
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**		
	parte del proveedor durante el ejercicio sujeto de revisión, así como las evidencias que comprueben fehacientemente la supervisión realizada para el cumplimento de las obligaciones adquiridas por el proveedor en el referido contrato de prestación de servicios; lo anterior, de conformidad con lo que establece la **Jurisprudencia 66/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la regla de interpretación de los contratos prevista en el artículo 1851 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, previene que **si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes**, se **estará al sentido literal de sus cláusulas, pero que si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.** Toda vez que el sujeto omitió presentar las evidencias que permitan corroborar fehacientemente la entrega y recepción de los bienes objeto de la presente observación, toda vez que aun cuando manifestó haber presentado las evidencias consistentes en diversas fotografías mismas que justifican la entrega de la propaganda, kárdex, notas de entrada y salida de almacen; de la verificación a los referidos documentos señalados, se constato que la recepción de la mercancía la realizo el **C. Ramón Segura Ayala** en su calidad de encargado de almacen, sin embargo, este instituto político **omitió presentar las evidencias que acrediten que dicha persona labora para el mismo**. Ahora bien, aun y cuando el partido manifesto que la recepción y distribucion de los utilitarios la realizaron, personas con cargo de presidentas de los 16 comités delegacionales, al verificar los kárdex, notas de entrada y salida de almacen no se advierten los elementos que permitan corroborar lo señalado; **ante la falta de evidencia que acredite la entrega, recepción y distribución de los articulos publicitarios en los destinos referidos, esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para la validación de la entrega y distribución de la propaganda**. Resulta evidente que si bien el sujeto obligado presentó la documentación que acredita la realización del gasto señalado mediante el comprobante fiscal en formato PDF y XML, omitió presentar las evidencias que permitan acreditar fehacientemente la **materialización** del gasto realizado, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero **del artículo 69-B** del Código Fiscal de la Federación, con el propósito de que la autoridad valore y determine si la operación fue efectivamente realizada. Ahora bien, es de señalar que la NIF A-2 denominada "postulados básicos" **establece la "sustancia económica"**, la cual hace referencia al reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad. El mismo postulado, dentro de su explicación establece que el reflejo de la sustancia económica debe prevalecer en el reconocimiento contable, con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, **de acuerdo con su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica**, cuando una y otra no coincidan. **Debe otorgarse en consecuencia, prioridad al fondo o**			

ID	26			
	Observación **Oficio Núm. INE/UTF/DA/47627/2024** **Fecha de notificación: 26 de noviembre de 2024**	**Respuesta** **Escritos: ESOREG/EXT/297/2024** **Fecha del escrito: 03 de diciembre de 2024**		
	sustancia económica sobre la forma legal. Lo anterior es así, en virtud de que la forma legal de una operación **puede tener una apariencia diferente** al auténtico fondo económico de la misma, y en consecuencia, no reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económico-financiera. Por ende, las formalidades jurídicas, deben analizarse en un contexto adecuado. En otras palabras, **los bienes adquiridos o los servicios recibidos deben ser existentes, genuinos, y deben traducirse en algún valor económico para el particular, el cual debe guardar una relación razonable con el cambio en la esfera jurídico patrimonial.** En consecuencia, de la verificación exhaustiva a la documentación adjunta en las pólizas señaladas con (2) en la columna "Referencia" se corroboró que el sujeto obligado omitió presentar la evidencia suficiente que permita corroborar fehacientemente brinde certeza que los insumos fueron efectivamente entregados en los 16 comites delegacionales por **$7,015,680.00**; por tal razon, por lo que se refiere a este punto, la observacion no **quedó atendida.**			

(...)"

B. Modificación a la Resolución.

"(…)

12. Capacidad económica. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2025, como se muestra a continuación:

Ámbito	Entidad	Número de Acuerdo	Financiamiento para actividades ordinarias permanentes
Local	(…)	(…)	(…)
	Ciudad de México	IECM/ACU-CG-004/2025	$127,425,332.37
	(…)	(…)	(…)

(…)

Cabe señalar que en las entidades de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, **Ciudad de México**, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, esta autoridad electoral no cuenta con registros de saldos pendientes por pagar.

(…)

19.2.7 COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE CIUDAD DE MÉXICO.

(…)

b) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias que vulneran el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Conclusiones	Monto involucrado
1.08-C1-PAN-CM El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de asesoría contable y financiera, así como los videos correspondientes al evento Imaginemos México: foros de debate para la construcción de la plataforma político-	$1,723,000.00

Conclusiones	Monto involucrado
electoral para el PAN de la Ciudad de México, por un monto de $1,723,000.00	
1.08-C5-PAN-CM El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria, por un monto de $7,015,680.00.	$7,015,680.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado[1], que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en los plazos establecidos[2], contados a partir del día siguiente al de su notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por solventadas las observaciones formuladas.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria observada se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

[1] Al respecto, ver el considerando denominado “Dictamen Consolidado” de la presente resolución.
[2] Al respecto, véase el considerando denominado plazos para fiscalización.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de las sanciones considerando además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado "***capacidad económica***" de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de las sanciones (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones que se describen en el cuadro denominado ***conductas infractoras*** localizado en el inciso siguiente, las faltas corresponden a la **omisión**[3] de comprobar los gastos realizados durante el ejercicio anual en estudio, atentando a lo dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.

Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en las siguientes:

[3] Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Conductas Infractoras	
Conclusiones	**Monto involucrado**
1.08-C1-PAN-CM El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de asesoría contable y financiera, así como los videos correspondientes al evento Imaginemos México: foros de debate para la construcción de la plataforma político-electoral para el PAN de la Ciudad de México, por un monto de $1,723,000.00	$1,723,000.00
1.08-C5-PAN-CM El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria, por un monto de $7,015,680.00.	$7,015,680.00

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2023.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en la Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de las faltas.

No obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida, es importante señalar que, al actualizarse las faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Así las cosas, las faltas sustanciales traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos en el ejercicio sujeto a revisión; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado vulneró los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el instituto político vulneró lo dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.[4]

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo con lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.

De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

---

[4] "*Artículo 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*"

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de estos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Ahora bien, en las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, en ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas para el manejo de su financiamiento.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos son de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto obligado no presente la documentación con la que compruebe el destino y aplicación de los recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita de los recursos.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los sujetos obligados conducen a la determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede

llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del sujeto obligado trae como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.

En ese entendido, el sujeto obligado tuvo gastos no comprobados en tanto que la obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados, que tienden a evitar que, por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.

En este sentido, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas referidas que son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues dichas faltas generan un peligro en general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que producen

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que generan las citadas faltas, en tales condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por las conductas señaladas son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una conducta, y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudiar.

Calificación de las faltas.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.[5]

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado **"*capacidad económica*"** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Conclusión 1.08-C1-PAN-CM.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios

[5] Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.

- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado *A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **$1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)**.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[6]

---

[6] Mismo que en sus diversas fracciones señala: "*I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;* (…) *IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos*, (…) *con la cancelación de su registro como partido político.*"

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo señalado, consistente en **una reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde al sujeto obligado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en dicha falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **$1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **$1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.).**[7]

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en **una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Conclusión 1.08-C5-PAN-CM.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.

[7] El monto indicado se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado *A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[8]

[8]. Mismo que en sus diversas fracciones señala: "*I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;* (…) *IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos*, (…) *con la cancelación de su registro como partido político.*"

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo señalado, consistente en **una reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde al sujeto obligado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en dicha falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).**[9]

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en **una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(…)

d) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias que vulneran el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

[9] El monto indicado se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

Conclusiones	Monto involucrado
(…)	(…)
1.08-C4-PAN-CM El sujeto obligado reportó egresos por concepto de organización y ejecución de un evento, y servicio de alimentos que carecen de objeto partidista, por un importe de $92,904.40	$92,904.40

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado[10], que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en los plazos establecidos[11], contados a partir del día siguiente al de su notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por solventadas las observaciones formuladas.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria observada se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

[10] Al respecto, ver el considerando denominado “Dictamen Consolidado” de la presente resolución.
[11] Al respecto, véase el considerando denominado plazos para fiscalización.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de las sanciones considerando, además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado "***capacidad económica***" de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de las sanciones (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones que se describen en el cuadro denominado ***conductas infractoras*** localizado en el inciso siguiente, las faltas corresponden a la **omisión**[12] de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, atentando con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.

Modo: El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en las siguientes:

[12] Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Conductas Infractoras	
Conclusiones	**Monto involucrado**
(…)	(…)
1.08-C4-PAN-CM El sujeto obligado reportó egresos por concepto de organización y ejecución de un evento, y servicio de alimentos que carecen de objeto partidista, por un importe de $92,904.40	$92,904.40

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2023.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en la Ciudad de México.

c) Comisión intencional o culposa de las faltas.

No obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida, es importante señalar que, al actualizarse las faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Así las cosas, las faltas sustanciales traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos en el ejercicio sujeto a revisión; en consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado vulneró los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conclusiones que se analizan, el instituto político vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.[13]

Del artículo señalado se desprende que los institutos políticos tienen la obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley.

Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas en dicha Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse, serán para el sostenimiento de las actividades siguientes:

- Actividades ordinarias permanentes,
- Gastos de campaña, y
- Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

- Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:

- Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política) a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,

- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

[13] "*Artículo 25: 1. Son obligaciones de los partidos políticos:* (…) *n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;* (…)"

- Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la dicha legislación electoral[14], exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el artículo 72, numeral 2 del ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de estos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los

[14] Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que tendrá las siguientes modalidades: **1)** financiamiento público; **2)** financiamiento por la militancia; **3)** financiamiento de simpatizantes; **4)** autofinanciamiento y, **5)** financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

partidos políticos constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

El artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

En este sentido, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas referidas que son de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues dichas faltas generan un peligro en general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que generan las citadas faltas, en tales condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las conductas señaladas es la legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una conducta, y por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudiar.

Calificación de las faltas.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.[15]

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado ***"capacidad económica"*** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que deben guiar su actividad.

[15] Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

(…)

Conclusión 1.08-C4-PAN-CM.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.

- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado *A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)**.

- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos

en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[16]

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo señalado, consistente en **una reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde al sujeto obligado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en dicha falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.).[17]**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en **una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

---

[16] Mismo que en sus diversas fracciones señala: "*I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;* (…) *IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos*, (…) *con la cancelación de su registro como partido político*."

[17] El monto indicado se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(…)

R E S U E L V E

(…)

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **19.2.7** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México** de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes:

(…)

b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **1.08-C1-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM.**

Conclusión 1.08-C1-PAN-CM.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)**.

Conclusión 1.08-C5-PAN-CM.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**.

(…)

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) y **1.08-C4-PAN-CM.**

(…)

Conclusión 1.08-C4-PAN-CM.

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)**.

(…)"

6. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Acción Nacional, en la resolución **INE/CG80/2025** fueron modificadas en los términos siguientes:

Resolución INE/CG80/2025	Acuerdo en cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-9/2025 y acumulado
"(…) **OCTAVO**. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **19.2.7** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México** de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes: (…) **b) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **1.08-C1-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM.** **Conclusión 1.08-C1-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$2,527,602.40 (dos millones quinientos veintisiete mil seiscientos dos pesos 40/100 M.N.)**. **Conclusión 1.08-C5-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**. (…) **d) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) y **1.08-C4-PAN-CM.**	"(…) **OCTAVO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **19.2.7** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México** de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las sanciones siguientes: (…) **b) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **1.08-C1-PAN-CM** y **1.08-C5-PAN-CM.** **Conclusión 1.08-C1-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$1,723,000.00 (un millón setecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)**. **Conclusión 1.08-C5-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$7,015,680.00 (siete millones quince mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**. (…) **d) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) y **1.08-C4-PAN-CM.**

Resolución INE/CG80/2025	Acuerdo en cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-9/2025 y acumulado
(…) **Conclusión 1.08-C4-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)**. (…)"	(…) **Conclusión 1.08-C4-PAN-CM.** Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$92,904.40 (noventa y dos mil novecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)**. (…)"

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; y 44, numeral 1, inciso jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado **INE/CG79/2025** y la Resolución **INE/CG80/2025**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, en los términos precisados en los Considerandos **5** y **6** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la **Sala Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-9/2025 y acumulado**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido Acción Nacional, a través del Sistema Integral de Fiscalización, el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 9, numeral 1, incisos c), fracción I y f) del Reglamento de Fiscalización.

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes.

QUINTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra del presente Acuerdo es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de mayo de 2025, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL	**LA SECRETARIA DEL CONSEJO GENERAL**
LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA	**DRA. CLAUDIA ARLETT ESPINO**